

OBRAS

DE

D. F. SARMIENTO

PUBLICADAS BAJO LOS AUSPICIOS DEL GOBIERNO
ARGENTINO

TOMO XIX

DISCURSOS PARLAMENTARIOS

SEGUNDO VOLUMEN

BUENOS AIRES

6191 — Imprenta y Litografía «Mariano Moreno», Corrientes 829.

—
1898

OBRAS

DE

D. F. SARMIENTO

OBRAS

DE

D. F. SARMIENTO

PUBLICADAS BAJO LOS AUSPICIOS DEL GOBIERNO
ARGENTINO

TOMO XIX

DISCURSOS PARLAMENTARIOS

SEGUNDO VOLUMEN

BUENOS AIRES

6191 — Imprenta y Litografía «Mariano Moreno», Corrientes 829.

—
1898

EDITOR
A. BELIN SARMIENTO

Bien; con estos antecedentes, repito, que segun mi sistema de ideas creo que estoy en mi derecho para llamar al orden al señor Senador. Pero es necesario que se especifique en qué, digo que se le llame al orden ó á la cuestion, para ponerme en los términos del Reglamento, y el señor Presidente verá cómo no es á la cuestion á lo que lo llamo; pero, tengo que tomar las palabras que se dicen que son técnicas. Asi es que si no hay objecion voy á fundar mi mocion.

Esta mocion fué rechazada. El señor Sarmiento hizo nueva tentativa al final de la misma sesion para detener el curso personalísimo que seguía el debate y con el mismo mal éxito.

SESION DEL 13 DE JULIO DE 1875

Los cargos del Dr. Rawson

Tres sesiones ocupó el Dr. Rawson en rastrear al través de la historia contemporánea los cargos que á su juicio podian hacerse contra la personalidad de Sarmiento, diluidos entre muchísimas observaciones todas conducentes á ligar los cargos unos con otros. Éstos pueden reasumirse:

—Que para estimar el alcance de la palabra *irregularidades* le servia el haber calificado así Sarmiento al degüello del coronel Santa Coloma despues de Caseros.

—Que el Chacho, prisionero en Olta, fué ejecutado y su cabeza puesta sobre un palo por orden de Sarmiento y hubieron fusilamientos de oficiales verificados por orden del director de la guerra escrita y terminante.

—Que al hacer propaganda en favor de los principios políticos practicados en los Estados Unidos, falseaba su apostolado y trasmitía ideas equivocadas ó deliberadamente erradas á fin de imponer ciertas doctrinas que convienen á sus ideas preconcebidas. En apoyo de esta aseveracion produjo un informe de Sarmiento, Ministro en Estados Unidos, sobre aplicacion de derechos de exportacion, hallando en él un intencionado propósito de aconsejar la violacion de la Constitucion, y pretendiendo que ese documento explicaba las diversas violaciones de la Constitucion cometidas, segun Rawson, durante la administracion Sarmiento, insinuando ademas que Sarmiento aconsejaba violar la Constitucion hasta en los derechos de los hombres; llegando á la teoria del despotismo.

—Crímenes del Presidente: supresion de la oficina de patentes, haciendo depender del Ministerio del Interior las resoluciones sobre patentes.—Supresion de un periódico oficial.—Gastos no autorizados por ley anterior y bills de indemnidad reclamados.—Intervencion en San Juan.—Derrota en el Senado de un proyecto sobre intervenciones.—Negacion de intervencion en Corrientes.—Intervencion en La Rioja.—Que fué un Gobierno de fuerza y no de leyes.

Todo lo demás que forma la argamasa de aquel discurso, notable por la forma, no entra en este análisis por no relacionarse con el discurso de Sarmiento, cuya réplica llamó la atencion por la moderacion de los términos y del concepto, absteniéndose de tomar represalia alguna contra su impugnador, contestando sin

detenerse sobre actos de gobierno ya discutidos en las Cámaras y defendidos por los órganos y en las ocasiones competentes, y sólo extendiéndose para aclarar puntos de historia que el orador creía necesario para la educación de las ideas.

Señor Sarmiento.—He debido, señor Presidente, á la cortesía de mi concolea por San Juan, que se me hubiese reservado el derecho á la palabra, que me propongo usar con extension, porque el asunto que me preocupa, es simplemente mi propio interés, es decir, el interés que un hombre debe mostrar siempre por dejar su nombre bien establecido, explicando sus actos, en la vida pública, cuando se le ha puesto en la necesidad de explicarlos.

Me esforcé desde el principio de este debate en servirme de los recursos que el reglamento ofrece, para no permitir que se extraviase la discusion, para que no se expusiesen los antecedentes que se han expuesto en tres sesiones y que han de requerir una ó dos de mi parte, á fin de enderezar lo que me permitiré llamar el *entuerto*. Sin esta circunstancia de un interés puramente personal, habría tenido un gran placer en ver terminarse la sesion, de manera que el Reglamento hubiese sido empleado en el sentido inverso para el cual fué creado.

Se ha dicho que se nos ha dado la palabra para ocultar nuestro pensamiento: yo digo que el Reglamento, tal como lo comprendemos, se ha dado para que se hable de todo lo que se quiera, menos de la cuestion que se está tratando; de modo que ha venido á obrarse el fenómeno de que sea rechazado un proyecto presentado por la Comision, sin ninguna objecion hecha en la Cámara; y adoptado otro sin haberlo nombrado ni discutido tampoco, y por una votacion universal. Habíamos hecho el prodigio que yo desafío á los prestidigitadores japoneses repitan, de emplear seis sesiones tumultuosas, en que ha podido haber desórdenes que han sido contenidos por la dignidad pública, diré así, en que debiera haberse tratado de una amnistía que interesa á todos, y sobre la cual no se ha hablado una palabra; y entrará el debate de los artículos probablemente sin que se sepa qué piensan los señores Senadores sobre esta cuestion: lo sabremos cuando se hayan sentado, ó se hayan parado al dar su voto.

De ahí venía, señor Presidente, mi interés en llamar al orden. Desgraciadamente usaba palabras que no son, se-

gun entiendo, muy usuales entre nosotros; pero habiendo estado tantos años ausente, entrando recién en el Senado, se me ha de perdonar que todavía no haya arreglado mi lenguaje, á lo que me permitiré llamar el lenguaje de la tierra, no obstante que en materia de Reglamento no hay lenguaje de la tierra de ninguna parte; el Reglamento es universal como el sistema representativo, que regula.

Se dijo el otro día que queria que se observase el Reglamento de los Estados Unidos. Había equivocacion: dije por el contrario, el Reglamento de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos se refiere en los casos que él no estatuye, al Manual de Jefferson, es decir, al libro que hay sobre la materia. Pero permítame citar simplemente uno de esos artículos que tiene una oportunidad tal que parece que yo hubiera inventado para esta situacion, razon por la cual he puesto el ingles debajo de la traduccion, para que no se crea que hay una sola sílaba agregada. Aquí viene tambien la palabra *irregular*: « Es *irregular* que un miembro ha-
« blando sobre una cuestion haga alusion alguna sobre una
« cuestion ya decidida por la Cámara, ya sea en la misma
« sesion, ó ya sea en la sesion anterior. Esto estorba á los
« miembros hacer revivir un debate ya concluído; y seria
« de poco uso, para estorbar que la misma cuestion ó pro-
« yecto de ley, sea presentado dos veces en la misma se-
« sion, si, sin haber sido presentado, pudiesen sus méritos
« ser discutidos segunda vez, (*again and again*).

Me permitiré decir, que el señor Presidente debía en todos los casos que juzgase que no estábamos en la cuestion ó que nos desviábamos de la base del proyecto de la otra Cámara sobre amnistia, debía de su parte, de oficio, llamarnos á la cuestion, sin que fuera necesario que los miembros del Congreso hicieran la observacion. Leeré algo mas: « Se dice
« del Presidente que no solo es la *boca*, sino aun los *ojos* y
« los *oídos* de la Cámara. Por tanto, cuando el Rey Carlos I
« mandó al Presidente de la Cámara, fiándose en su leal-
« tad descubriese ciertas transacciones en la Cámara, éste
« (el Presidente) replicó *justamente*, que no tenía ni *ojos* para
« ver, ni *orejas* para oir, ni *boca* para hablar, sino cuando y
« en los casos que la Cámara los hubiere de necesitar...
« Es un deber del Presidente de restringir con el Regla-
« mento, á los miembros en el curso del debate. »

Excuso puntuaciones que ya no vienen al caso; pero quisiera añadir solo esto: «Cuando se anuncia la *lectura de un papel* « y que un miembro hace objecion contra ello, será determinado por un voto del Senado.» Y recuerdo señalar esto porque cuando me pasaron cierto papel, dije, que eso no pertenecía á la amnistía (1).

Yo no objetaba contra todas las ideas vertidas entonces, sino contra la oportunidad, y el no entrar en la cuestion que nos ocupaba, esperando que se presentaría alguna ocasion que ha de presentarse siempre para discutir esta materia. Forma la conciencia pública, en efecto, la lucha de las ideas que dividen á los que se consideran en mayor ó menor extension *los leaders* ó jefes de los que pueden estar en pugna, sin haber crimen ni falta de una parte ó de la otra; ni en luchar siempre porque esa es la vida de los pueblos libres.

Hay dos grandes ideas que se combaten siempre. Por ejemplo, las ideas de orden: y si se quiere, de excesivo orden que entonces se llaman tendencia al despotismo y tiranía, con las ideas de libertad que entonces se llaman tendencias á la anarquía y demagogia. Estas tendencias han de tener sus agentes, sus representantes mas ó menos enérgicos que las defiendan. Y en la cuestion suscitada por mi honorable concollega de San Jaan hay realmente esa lucha, y tengo que confesar con muchísimo placer que viene de muchos años atras entre ambos, hoy Senadores los dos por San Juan, y los dos representando las dos tendencias opuestas de la opinion y del gobierno.

Tan lejos estaba, señor, de alarmarme por esta cuestion, que mi idea desde que entré en la confeccion de las enmiendas en la Comision, era que la amnistía no estaba en estos *papeles* ni en el proyecto primitivo, ni en el de la Cámara, ni en el de la Comision.

Todo esto es nada, no estatuye nada. Pero en mi concepto, este debate iba á ser la verdadera amnistía, ya va marchando muchísimo hacia ese fin; y espero que cuando se haya terminado, hemos de estar edificados, diré así, cualquiera que sean las ideas que prevalezcan.

Las tentativas infructuosas que he hecho, señor, para

(1) El informe sobre derechos de importacion á que se refiere la nota que precede este discurso. (N. del E.).

hacer introducir las prácticas verdaderamente parlamentarias, contribuyen mucho á la pacificación. El solo mencionar que nos salimos del camino que deben seguir todos los parlamentos, es un gran paso dado. Es posible que en adelante entremos en ese camino; y se habrá cerrado una de las puertas de los desórdenes públicos, y que vienen de desvíos de la discusión y de las ideas emitidas en las Cámaras.

Los desórdenes de la barra han sido siempre la piedra en que ha ido á escollarse la libertad de los pueblos.

Una vez en el Senado de Buenos Aires la barra se preparó á silbarme, y debo hacerle esta justicia, jamás lo consiguió en tres años, pues le impuse silencio; y pueden verse las sesiones de la Convención que constan de quinientas páginas donde no hay un solo aplauso: excepto la última noche que hubo aplausos, ¿por qué? porque los *leaders*, los jefes de las ideas opuestas, se tomaron de la mano, la barra se puso de pie y la Convención, y el Presidente también, al proclamar concluido el debate, con la conformidad de la opinión de los hombres que tanto habían luchado.

Entonces, el señor Presidente permitió aplaudir, porque es propio de todos los corazones la expansión en ciertos momentos. Pero no en complot como aquí vienen preparados—y esto me consta... pero no quiero echar á perder con cosas indignas las palabras moderadas que quiero decir. Son hábitos viejos adquiridos por nosotros y olvidados ya en el resto del mundo. Yo he visto en el Canadá, el catolicismo de ahora dos siglos, que es una especie fósil donde puede irse á contemplar como éramos nosotros en remotas edades.

Y bien, señor Presidente, esa pacificación que deseo de las ideas que dividen, será la amnistía y el término de las escenas escandalosas que presenciarnos. Hay mil hombres hoy día, reunidos respetuosamente, oyendo hoy por la primera vez después de doce años de silencio, tranquilos, sin el pensamiento de tomar parte en el debate con silbos ó con aplausos, pues tan criminal es lo uno como lo otro. ¡Cuánto hemos ganado, señor Presidente, en el camino de la amnistía!

Pero si bien ya hemos obtenido la aquiescencia de la barra, nos queda todavía algo más que hacer.

Washington cuando se había establecido el gobierno por la voluntad del pueblo por un pacto que, como son todos los pactos, había dicho, *yo haré*, y no hicieron los encargados de efectuarlo nada, porque los hombres nunca cumplen cuando son ellos su propio Poder Ejecutivo, Washington dijo una palabra salvadora, *influence is not government*: la influencia no es gobierno. Se necesita gobierno, poder y ley que diga: tú haras, quieras que no quieras. Este es un defecto de la barra todavía entre nosotros. No basta que no quiera meter bulla, sino que es necesario que no pueda meter bulla, porque serán castigados irremisiblemente los perturbadores.

Ha venido en seguida señor Presidente, la discusión sobre si se toma ó puede darse la palabra por tales frases usuales ó no. Bien, pues, ha resultado la maravilla que produjo una tempestuosa discusión, de que se pronuncien discursos que abrazan tres días sobre todo menos sobre amnistía; ¿por qué? porque hay extravío en el debate.

Se ha recordado el otro día una frase mía, el *fetiquismo* de la Constitución; y ahora puede decirse muy bien el fetiquismo del Reglamento. Se adora el papel y la palabra, no el objeto del Reglamento que es, que no se puede desviar el debate del proyecto y mucho menos del sistema parlamentario.

Así, pues, señor Presidente, no creo estériles estos debates.

Voy á contraerme ahora al asunto que nos ocupa. Debo prevenir que contaba leer despacio los discursos á que tengo que contestar.

Hacían un volumen y requería para que yo pusiese en orden mis ideas y por lo mismo que estaba dispersa la materia en tres sesiones, con intercalación de días de fiesta y cualquier otra circunstancia, solo ayer he podido tener los originales de los discursos, los que me fueron pedidos dos horas después de obtenidos con promesa de devolverlos, y no los he visto hasta ahora. Sin embargo, esto importa poco, hay ideas culminantes y yo no sigo el camino que se me traza, sino el mío propio en la organización de las ideas.

La sociedad, señor Presidente, como que es un cuerpo que dura siglos, aunque esta sociedad sea partido, Colegio,

Universidad, etc., tiene sus tradiciones que lo siguen, tales como la participacion involuntaria en ciertas preocupaciones por aquellos que van realizando poco á poco la misma idea, y un incidente ocurrido en la Comision de Negocios Constitucionales viene á ejemplificar mi idea.

Un señor Senador por La Rioja, me indicó que en la vida del Chacho había algo que le había hecho profunda impresion, á saber: dar como causa de la guerra del Chacho que yo dirigí, una injusticia hecha en tiempo de los españoles con la familia Del Moral, á las poblaciones indias quitándoles su territorio, y relegándolos á las faldas de sierras que se llaman hoy día *Los Pueblos*.

Las guerras de La Rioja que cuestan millones desde Facundo Quiroga hasta la fecha, no tienen por origen ni los unitarios ni los federales, ni la política.

El señor Senador á quien aludo, me dice que ha interrogado con ese motivo á viejos de setenta años, á quienes les explicaba la causa, y que ellos le decían: sí, señor, esa es la verdad, desde que les quitaron las tierras á los Del Moral, los vienen matando y degollando en La Rioja, desde hace treinta años. Entonces degollaron á tres, y cuando tuvo lugar la guerra última degollaron á un Del Moral que ha perecido inocente, víctima de los errores cometidos por sus padres hace muchos años.

Pero para ir mejor á mi idea y acercarme á la cuestion, presentaré un ejemplo de otros primores, y muy gracioso, de estas tradiciones de cuerpo.

Había en los alrededores de París, un convento de monjas que existe hace dos siglos en una especie de castillejo lleno de recobecos, torreones, desvanes y de lugares oscuros, muy solicitado por las familias aristocráticas para la educacion de sus hijas.

Cuando entra una muchacha al colegio, se le presentan los partidos de las niñas y le preguntan sin mas rodeo, ¿de qué partido quieres ser? ¿del de los *ángeles* ó del de los *diablos*? Y la novicia, segun su carácter, si es travieso, si es muy corto, dice: yo quiero ser angel ó yo quiero ser diablo. A la que ha entrado en el partido de los diablos, la inician en el secreto y en la tradicion del partido, que es antiquísimo y que nadie sabe de donde ha salido, y empieza á recorrer todos los lugares ocultos del colegio, todos los escondrijos,

todos los sótanos y los desvanes para encontrar una monja que dicen hace años tienen presa con cadenas, en la obscuridad, en un lecho de paja y á la cual no le dan sino pan y agua todos los días las buenas maestras.

La niña traviesa anda por todas partes, escuchando á ver si percibe algun indicio (porque cree que realmente existe esa monja) haciendo antitesis con la gravedad de las señoras respetables que pasan por ser las mas virtuosas en Francia, y acechando los movimientos de las caras, y si algunas veces, una oye alguna palabra que no comprende, cree encontrar ya el rastro del crimen que persigue (1).

Bien, señor; me ha parecido observar siempre en nuestro partido liberal la misma idea, de que el Gobierno tiene oculto por ahí un acto despótico, si no es ya algun crimen. Con esta idea de una intencion despótica, ó alguna tiranía, los partidos en Francia han echado por tierra todos sus gobiernos, y se han atraído las mas grandes tiranías reales buscando tiranías imaginarias.

Me sugiere esta idea, no una mera deduccion, sino las palabras del discurso del señor Senador por San Juan á quien tengo que contestar. Este señor Senador no ha venido al Senado durante sus sesiones, faltando á los deberes que le prescribe el Reglamento, sí, porque ese es su deber, ni habría venido en adelante quizá; pero él ha dado por razon de su venida la de que se estaba tratando de un asunto que había ido á perturbar la tranquilidad de su espíritu, es decir, la monja aquella: una *irregularidad*! Entonces arregló sus cosas, venció sus repugnancias y ha dicho aquí que ese es el motivo que le trajo á acompañarnos con su ciencia y su estudio en nuestro trabajo, todo por la palabra *irregularidad*; porque segun sus ideas, contiene todos los crímenes mas espantosos que se han cometido en la República Argentina, durante treinta ó cuarenta años; crímenes que los gobiernos pasados trataron de ocultar habiendo tenido la fortuna de ser quien los ejecutaba un señor Senador que aprovecha ahora la ocasion de emitir estas palabras: *actos de irregularidad* para que se encubran todos aquellos crímenes que se habían podido cometer antes.

La opinion pública lo ha dicho ya, uno de los diarios ha

(1) Estas reminiscencias proceden de las Memorias de Georges Sand. (N. del E.).

hecho una guerra implacable por esta palabra, y debo decir francamente, que era la opinion de todo el mundo, que por lo menos era impropia la palabra irregular.

Fué necesario explicar, concluído y cerrado el debate sobre esta cuestion, fué necesario explicar por los principios, bajo mi firma, qué cosa era irregularidad en presencia de las leyes nacionales, sin entrar en las leyes ordinarias; porque las leyes federales se refieren efectivamente á prision, á arrestos ú órdenes que se ejecutan por autoridades subalternas, y tengo la satisfaccion de decir que el señor Senador por Buenos Aires, habló con uno de los miembros de la Comision, y portanto las confidencias, diré así, son oficiales. Este Senador preguntó á uno de los miembros de la Comision, si la palabra irregularidad se refería simplemente á la forma del acto ejecutado, y confirmandole el sentido de la pregunta, halló que era la cosa mas sencilla del mundo.

Cuando se publicó el escrito complementario de la sesion, que ya no podía continuarse por estar cerrado el debate, el mismo señor Senador repitió «que ya lo había dicho « antes de que tales ideas se publicasen, que ese era el « sentido genuino de aquella palabra. »

En la relacion antigua que tienen los señores Senadores entre sí, no es posible, á menos no parece á primera vista natural, que uno de los señores Senadores que sostienen las mismas ideas no le haya dicho al otro, que aquella palabra no significa nada impropio. Pero la preocupacion, no diré personal, del señor Senador mi colega por San Juan, sino la preocupacion del partido que viene de muchos años atrás considerando como una tiranía los actos de violencia en los que gobiernan, le hizo ir á buscar y rastrear los antecedentes de esta palabra, no en el lugar donde se busca, que es en las leyes ó en los principios del derecho, sino en las palabras ó en los escritos que haya yo venido derramando en mi camino, unas veces sin suficiente reflexion, sin suficiente estudio otras, y con error muchísimas.

¿Cómo se ha de hacer una enciclopedia ó un Digesto de lo que yo haya escrito en todas las situaciones de la vida?

Bien, señor; mi concolega ha dicho que encontró que hablando de Santa Coloma, ahora veinte años, dije que el

acto de degollarlo en mi presencia, había sido *irregular*, nada mas que irregular, por donde se veía que yo confundía los crímenes con las cosas irregulares (1).

Parece que así fuera, en efecto; pero para explicarme, yo que no he leído el pasaje del escrito mío que trajo el señor Senador á colacion, porque soy poco admirador de mis mismos escritos para volverlos á leer, me he puesto en aquel tiempo, y me parece que he debido decir que era irregular el acto; no criminal. Esta es, señor, la cuestion que vamos á debatir con calma; yo creo que al menos se permitirá explicar muchos hechos posteriores que irán haciendo ver si tengo ó no razon.

El General Rosas había declarado la guerra á muerte. No es un hecho aislado, momentáneo de su gobierno; es un sistema seguido durante diez ó veinte años. Todos sus enemigos debían morir si eran tomados prisioneros.

No tenía razon como Gobierno en emplear este sistema contra su enemigo.

Combatiéndolo constantemente el General Paz resistió mucho tiempo adoptar la represalia. Hubo una persona, sin embargo, que le presentó una memoria, en Corrientes, (2) aconsejándole proclamarla, para que no nos siguiesen degollando, porque el terror estaba obrando sobre los ánimos mas esforzados y era preciso oponerle dos veces el terror. Esas son las leyes de la guerra y los usos de las naciones, para contener los bandos que se salen de las prácticas usadas en la guerra regular.

Al General Paz no le gustaba la idea y decía: nó; nos-

(1) El párrafo incriminado de *Campaña en el Ejército Grande* dice así: Tomo XIV, pág. 237. «No abusaré de mi posicion actual para afean este acto, de que gusté en ese momento, cuan irregular era, porque era una satisfaccion dada á la vindicta pública, castigando á uno de los famosos mazorqueros que habían espantado á la humanidad con refinamientos de barbarie inaudita.»—Mientras Sarmiento, que había combatido en Caseros y hecho la campaña á sus espensas, y se separaba del vencedor por cuestiones de principios y escribía ese libro en que no quería abusar de su posicion de adversario para afearle cierto acto y le afea cien otros, Rawson acudía al lado del vencedor y aprovechaba de una victoria en que no había sido parte.—(El E.)

(2)—En las Memorias que ha dejado el señor Sarmiento, declara que él mismo aconsejó al General Paz en un estudio enviado desde Chile, adoptase la represalia y el encargado de llevar el memorandum lo había entregado al General como trabajo propio. (El E.)

otros no haremos eso; hasta que en el sitio de Montevideo, despues de una serie inaudita de atentados, un día que salió la Legion Francesa, se encontró en una de las calles de salida á la avanzada *treinta y cinco cabezas de franceses puestas en hilera* como para decirles: «Pasen sobre esta barrera.»

Entonces el General Paz se resolvió á proclamar la guerra á muerte, la guerra de represalias. Y esa tarde misma cayó prisionero un teniente, me parece, herido con cuatro balazos. Lo traen en una camilla y el General Paz lo mandó fusilar. ¿Cómo, señor, le decían; si está herido mortalmente?—No debe morir de sus propias heridas, sino de los balazos que le tiren fusilándolo, en represalia.» Así principió la guerra á muerte entre los dos partidos ⁽¹⁾.

Despues fueron contenidos hasta cierto punto los excesos, que no cesaron del todo, porque era la tradicion del partido de Rosas, era su moral, su credo político, dar muerte por toda clase de delitos.

Vamos ahora á Caseros.

¿Se cree que nuestras vidas estaban á salvo si hubiéramos caído allí prisioneros?

El General Urquiza hizo la guerra á muerte.

Tambien pertenecía al partido que había declarado la guerra á muerte en toda circunstancia y tenía el General Urquiza derecho de dar muerte al que cayese prisionero. Sí, pues, tenía derecho; porque esa era la práctica en la República, y la represalia se puede decir que era el derecho de gentes establecido por los excesos de la revolucion, que hay siempre en esos casos.

(1) Esta afirmacion sirvió de pretexto para las mas extrañas reclamaciones y polémicas. Tal era la ignorancia dominante en las ideas de la época sobre estas cuestiones que se creía ingenuamente ofendida la memoria ilustre del General Paz, atribuyéndole un hecho que la reaccion contra la tiranía hacía aparecer como acto de barbarie y no como una de las necesidades terribles de la guerra, de combatir al enemigo con sus propias armas. Un pariente de Paz afirmó que el hecho aducido era inexacto y atentatorio y produjo una serie de testimonios que aseveraban lo contrario. El señor Sarmiento al fin, cuando la pasion de partido y la ignorancia del derecho de gentes hubo dado todos los testigos que quisieron producirse, publicó el decreto del Gobierno de Montevideo declarando la represalia, la orden del día del General Paz aplicándola á un capitán García herido de muerte, y la declaracion del General Bustillo de haber mandado él el peloton de ejecucion, siendo capitán. (El E.)

Era, pues, una irregularidad, nada mas. En cuanto á la manera de matar, degollando, no eran los vecinos de Buenos Aires entonces, á fe, los que podían hacerle objecion, porque esa era la práctica que habían visto desde que habían nacido, esa la forma oficial y legal de hacer las ejecuciones y no se hacían de otra manera, y el reprochármelo es el primer error del señor Senador.

Se me permitirá volviendo sobre este punto, hacer una observacion.

La forma de los suplicios se ha reducido en nuestro tiempo á unas cuantas categorías, y los señores que ejercen la profesion de abogados tienen libros profesionales en que con láminas vemos la historia horrible de los suplicios legales, de usos de las penas, hasta Beccaria que desautorizó las crueldades inútiles.

Con el progreso de la civilizacion se han limitado á una cierta forma, y en el debate ó explicaciones de los hechos vamos á necesitar que se fijen las ideas á este respecto.

Las de nuestras leyes hasta antes de la promulgacion del Código Civil (y creo que lo están hasta el día de hoy, porque el Código Criminal no está dictado), tienen formas que los jurisconsultos llaman *ad terrorem*, horribles á veces, para castigo de los crímenes espantosos.

Los jueces las suprimen, pero en Chile, creo que hasta ese momento dura la práctica de poner algunos jueces la sentencia á que condenan al criminal, con todas las formas de la antigua ley. Una vez declarado un parricidio, por ejemplo, dice la sentencia que sus restos serán depositados en un saco de cuero sobre el cual se pintarán un gato, un gallo y una culebra.

Pero el P. E. cuando se trata de ejecutar alguna sentencia usando de su derecho de conmutar las penas, ordena que se ejecute en la forma ordinaria, etc., se entiende simplemente fusilado.

En Francia no se fusila á los reos de muerte por sentencia de los tribunales, sino que se decapitan; eso es la guillotina que corta la cabeza separándola del cuerpo.

En Inglaterra se ahorca.

En los Estados Unidos se ahorca, y yo he presenciado el espectáculo de seis ahorcados por sentencia de los jueces.

Estas penas pueden ser repulsivas á las costumbres de

uno ú otro pueblo, pero no hay que decir que haya crimen, ni sea vicio, ni amor á la crueldad el decir que no gusta ó que gusta tal ó cual forma, porque todas son legales.

En Córdoba se da garrote hasta hoy, suplicio parecido al de la horca y al de la guillotina, que dicen que es uno de los mas suaves.

Pero, el señor Senador por San Juan, ya con estos datos y con lo que dije sobre Santa Coloma, ha llegado á un suceso que le parecia muy notable, y que para mí es muy insignificante. Entonces ya la *irregularidad* que combate toma forma, pues, como ha dicho hablando de mí: «la « muerte del Chacho ha sido aplaudida por el señor Senador.» En cuanto á su forma, era la francesa. Era la forma americana, es decir, en la forma que prescriben nuestras leyes tratándose de salteadores ó de ladrones de caminos, que han de ser decapitados y sus cabezas puestas en los lugares donde hicieron sus fechorías.

La familia del señor Senador, mi concolega por San Juan, posee un magnífico establecimiento en el Pocito, á cuyas inmediaciones está un lugar que se llama las *Cabecitas*.

El señor Senador es demasiado joven para saber qué significan esas cabecitas. Yo las he visto: eran cabezas de salteadores mandadas poner allí por el Juez.

Recuerdo el terror que les causaba á los niñitos que pasaban por delante de esas cabezas. Precisamente es lo que la ley se proponía al colocarlas.

En Córdoba, en donde yo estaba entonces, había un brazo, puesto por la justicia en un camino. Si es cierto, es cosa que repugna un poco á los excesivos sentimientos de humanidad, que la cabeza de un hombre bandido se ponga en un palo, ó que lo fusilen solamente, pero son maneras de apreciar las cosas, nada mas; no hay crímenes, ni hay pruebas de amor á lo arbitrario ni á las violencias contra los bárbaros autores de aquellos atentados.

Yo sin participar de este entusiasmo, lo pido también, pero para que sea provechosa la amnistía á los autores de esos atentados, señor, debo nombrarlos á continuacion, son: don Bartolomé Mitre, el señor Costa, el señor Elizalde, el doctor Rawson, el General Paunero, el General Arredondo y el mayor Irrazabal.

Yo no gusto de hacer acusaciones. Día llegará en que

yo diga todas las cosas que me reservo de esta parte de la historia argentina, dejando á la opinion pública que juzgue mis actos como le parezca, porque yo no me justifico. Esta es una resolucion antiquísima que me ha aconsejado Monsieur Dupin... (*Suspendió aquí el orador su discurso encarándose con el señor Senador Torrent.*) No se ría el señor Senador, porque dentro de poco le he de decir algunas palabras que le han de desagradar y que no quiero decirlas. Por lo demas no me hace impresion su risa aun cuando el otro día se puso el pañuelo en la boca.

Sr. Torrent.—Excuso contestarle, porque el señor Senador no me oye.

Sr. Quintana.—(*Que tambien estaba sentado enfrente del orador delante del Sr. Torrent.*) No sé á quién se refiere el señor Senador y desearía saberlo. ¿Se refiere á mí?

Sr. Sarmiento.—Hay una historia argentina pública, oficial...

Sr. Quintana.—Permitame el señor Presidente. Yo creo que el señor Senador que tiene la palabra, con arreglo al Reglamento no puede dirigirse á los demás.

Sr. Sarmiento.—¿Se sigue en el sistema de no dejarme hablar?

Sr. Quintana.—Es una mocion de orden y creo que tengo el mismo derecho que reclamó para sí el otro día el señor Senador para hacer una mocion de orden.

Con arreglo al Reglamento no es permitido al señor Senador que habla hacer alusiones del género de las que está haciendo el señor Senador, pero yo no voy hasta pedirle que el señor Senador no lo haga; no pido la aplicacion del Reglamento para el señor Senador, pido simplemente que proceda con la franqueza y lealtad que debe caracterizar á los hombres honrados, que declare si esas palabras se han dirigido á mí.

Sr. Sarmiento.—Cuando el señor Senador por Tucuman dijo una palabra el otro día, complementaria de algun pensamiento, se le dijo que no tenía derecho de decir nada en mi nombre. Creo que ese derecho lo usa ahora el señor Senador en favor de un amigo...

Sr. Quintana.—El señor Senador sin duda no ha oído. Yo pregunto si es á mí á quien se dirige.

Sr. Sarmiento.—Voy á decirle una cosa al señor Senador.

Está, por desgracia, tan directamente enfrente de mí, que cada movimiento de su fisonomía me hace una impresion... Es nada mas que la desgracia de estar enfrente, sino no habla nada...

Le ruego al señor Senador, con quien hemos sido tan amigos...

Sr. Torrent.—Señor Presidente: es inútil que yo le conteste, no puedo contestarle, porque el señor Senador es sordo. Ruego á algun señor Senador que esté inmediato que le diga esto.

Sr. Quintana.—Entonces parece, señor Presidente, que el señor Senador no se había dirigido á mí.

Guardaba la mayor compostura y toda la circunspeccion que era posible; escuchaba muy atentamente al señor Senador, por esto me parecía sumamente extraño que se dirigiese á mí.

Sr. Sarmiento.—¿Me dice el señor Senador que diga si es á él á quien me he dirigido? ¡Absolutamente no, absolutamente!

Sr. Quintana.—Perfectamente.

Sr. Sarmiento.—Es al señor Torrent que está enfrente, con quien hemos sido muy amigos, y no sé porqué no lo somos ya. Es uno de los pocos señores Senadores que no me habla, y nos hemos separado la última vez estrechándonos la mano: hemos vivido un mes juntos... Bien, digo que no he dicho nada; que el señor Senador no se ha reído en mis barbas, que habrá sido una negligencia...

Sr. Torrent.—No, señor; es todo lo contrario. Se me ha cubierto el rostro de rubor, señor Presidente, cuando ha dicho el señor Senador que los asesinos se designan con los nombres de Bartolomé Mitre, Guillermo Rawson, el venerable general Paunero y otros por este estilo.

(*Aplausos prolongados.*)

Sr. Frías.—¡Que se despeje la barra!

Sr. Presidente.—Hago presente á la barra que la voy á hacer despejar irremisiblemente. Pido al señor Comisario que saque á estos caballeros de enfrente, estos que están aquí delante.

(*Indica el palco que da frente á la tribuna.*)

Puede continuar el señor Senador.

Sr. Sarmiento.—Señor Presidente: este libro tan voluminoso contiene todos los datos oficiales de cuanto haya pasado en La Rioja, que tenga relacion conmigo; no hay nada cierto, aunque lo afirme quien quiera, que sea contrario á alguna palabra de las que están aquí.

(*Señala un registro de documentos que tiene á la mano.*)

De manera que de aquí hemos de sacar la afirmacion de todos los hechos.

Puedo someter este libro á la inspeccion de cualquiera comision, y no obstante que no tiene la firma del escribano, el buen sentido ha de decir que es genuino.

Fui encargado por el Presidente de dirigir la guerra contra las hordas de Peñaloza, y mientras que estuve encargado de ella, todo lo que se ha hecho y actuado consta de documentos.

Para darles la influencia que estos deben tener, nombraré las firmas que hay aquí en este catálogo:

Bartolomé Mitre, correspondencia, notas, cartas; Gelly y Obes, Molina, Gobernador de Mendoza; Sandes, Rawson, Irrazábal, Rufino Elizalde, Coronel Domingo F. Sarmiento, Gobernador de San Juan; Coronel Sarmiento, Director de la Guerra, son caracteres distintos; Régulo Martínez, Arredondo, Francisco Gomez, Valentín Videla, Peñaloza (a) el Chacho, Ruperto Godoy, Barbeito, Gobernador de San Luis; Paunero, Camilo Rojo, Castañeda, Luis María Campos, Dalmacio Velez Sarsfield, Segovia, Coronel del Regimiento número 1º; Manuel Taboada.

Voy á leer, señor, las primeras *instrucciones* recibidas en el nombramiento un poco *irregular de Director de la Guerra*, que no conocen las ordenanzas ni la diplomacia.

Debo prevenir antes, para que se comprendan cuáles eran los motivos de la guerra, que la República estaba en paz. El año anterior había habido una guerra ó uno de esos movimientos de la campaña de La Rioja, en que el coronel Paunero, el Coronel Rivas, creo que el Coronel Sandes, intervinieron de cuenta del Gobierno Nacional, y no del de San Juan, que sólo auxiliaba con recursos de guerra, y que acabó en una cosa que parece un tratado de pacificacion. Este tratado era con Peñaloza y no con el Gobierno de La Rioja, y Peñaloza pretendía que él dependía del Gobierno Nacional, con desprecio ó prescindencia

del Gobierno de su propia Provincia. Todo esto no importaba nada para la Provincia de San Juan.

Estando Peñaloza en las mas cordiales relaciones con el Gobierno de San Juan, una partida mandada por un Ontivero sale de Chepes, Rioja, residencia del Chacho, cae sobre las Lagunas de San Juan, roba á seis pasajeros, entre ellos dos franceses, los estropea, amarra al Juez de Paz y comete otras depredaciones.

El Gobierno de San Juan se dirigió al de La Rioja naturalmente, y el Gobierno de La Rioja dijo que se le oficiara al Chacho; el Chacho contestó que no reconocia ese Gobierno, porque el tratado era con el Coronel Paunero y él, y no con el Gobierno. Se dió cuenta al Gobierno Nacional y cuando estaba para resolverse, apareció una invasion en las sierras de Córdoba, en los departamentos de San Javier y Punta del Agua.

Entonces, el Gobierno del General Mitre resolvió acabar con esta fuente de desórdenes, pues no habían bastado dos guerras anteriores para contener á aquel borracho.

Con este motivo se me mandaron con el encargo de la guerra, las instrucciones y esta carta que es una segunda instruccion; dice así:

« Mi querido amigo :

« Ayer se despachó una comision para Vd., dándole instrucciones sobre el modo cómo debe proceder, como comisionado nacional, á consecuencia de los sucesos que han tenido lugar en la Sierra de Córdoba.

« Como esas instrucciones han sido *cuidadosamente* redactadas por mí, teniendo una idea clara en vista, espero de que Vd. sabrá comprenderlo y aprobarlo, es que quiero explicarle bien mi pensamiento.

« Digo á Vd. en esas instrucciones que procure no comprometer al Gobierno Nacional en una campaña militar de operaciones, porque, dados los antecedentes del país y las consideraciones que le he expuesto en mi anterior carta, no quiero dar á ninguna operacion sobre La Rioja el carácter de una guerra civil.

« Mi idea se resume en dos palabras :

« *Quiero hacer en La Rioja una guerra de policia.*

« *La Rioja es una cueva de ladrones, que amenaza á los ve-*

« cinos, y donde no hay Gobierno que haga ni la policia de
« la Provincia.

« Declarando ladrones á los montoneros, sin hacerles el
« honor de considerarlos como partidarios politicos, ni
« elevar sus depredaciones al rango de reaccion, lo que
« hay que hacer es muy sencillo... etc.»

Aquí está Bartolomé Mitre, todo establecido *con claridad*, con determinacion, corroborando, explicando lo anterior : para que no *haya duda* del plan que se me encomendó seguir.

Voy á explicar los sucesos con documentos que no dejan duda de la verdad y contra los cuales no valdrá ningun género de argumento.

Está establecida en este documento en derecho, la guerra á muerte. Este es el derecho de gentes: la distincion de guerra civil establece los derechos de los sublevados á ser tratados con las consideraciones debidas al prisionero de guerra.

Todavía quedan los derechos, diré así, de los que se han sublevado, sin alcanzar á las condiciones que el derecho exige para poder establecer las reglas usuales de la guerra, en la guerra civil; porque es reconocido por todos que la guerra civil no es mas que la guerra extranjera, extranjerizándose donde la guerra aparece, los contendientes, á fin de que las leyes locales que el uno quisiera hacer pesar sobre el otro, no se cumplan por entonces, sino en hechos posteriores, no quedando mas que las relaciones de nacion á nacion, á fin de proteger las vidas y no aplicar indebidamente las leyes regulares de una nacion, á la par de ella que pretende no ser parte de esa nacion.

Cueva de ladrones define el lugar donde se hace la guerra y los que la hacen. No somos nosotros quienes vamos á establecer los principios que rigen la guerra; hay que ver el derecho de gentes, hay que ver á Paschal, á Wheaton, á Calvo y á todos los publicistas que han escrito sobre la materia. Cuando á ciertos hombres no se les concede los derechos de la guerra, entran en el género de los vándalos, de los piratas, es decir, de los que no tienen comision, ni derechos para hacer la guerra, y la hacen contra los usos de todas las naciones, y es por la propia seguridad de éstas que es permitido quitarles la vida donde se les encuentre.

En un informe que ha tiempo hice publicar, se refieren las palabras textuales sobre el *bandido*, en que el Procurador General de la Nación, Mr. Speed, dice: «Que no hay estu-
«diante de derecho (son sus palabras), que ponga en duda
«que Mr. Wheaton y Mr. Henry, han establecido perfecta-
«mente la cuestion.»

Digo estas palabras para justificar los motivos del señor Presidente entonces, restableciendo las ideas que estaban en uso en ese tiempo y los hechos como existieron. El gobierno estaba en el deber, y podía y tenía derecho de considerar aquello, no guerra civil, no reaccion de los partidos políticos, sino puro vandalaje, puro salteamiento y declarar á La Rioja *sin gobierno*. Cosa que un Presidente no puede hacer en otro caso.

Llamarla cueva de *ladrones*, no es un insulto dirigido por el Presidente á una Provincia, sino la caracterizacion de un estado anormal de violencia que sirve de base al derecho de la guerra.

El Emperador Maximiliano declaró guerra á muerte á los republicanos, á los generales, al Presidente de la República, y le costó la vida. ¿Por qué? ¿Porque había traspasado sus facultades? No; sino porque había faltado á la verdad de los hechos, diciendo que estaba destruido el gobierno antiguo de la República, que sus ejércitos estaban dispersos. El tenía, es verdad, la capital. Declaró sujetos á la ley de los bandidos á todos los que se tomasen con las armas en la mano.

La prueba de que todas estas declaraciones no eran ciertas es que el Presidente Juarez no dejó de ser tal, y que en un momento en Queretaro sitió al Emperador, y venciéndolo, le hizo aplicar su propia ley. Porque había faltado á la verdad, porque no se pueden hacer esas declaraciones sino sobre hechos ciertos y positivos (1).

Expuesta la situacion anterior de los negocios, no había falta por parte del General. No habrá igualmente, diré con

(1) Visitando en 1867 el señor Sarmiento á Monsieur Thiers en su «hotel» de la place Saint Georges, lo encontró preparando su discurso para el Parlamento, condenando en absoluto como un atentado la muerte de Maximiliano. Sarmiento tuvo la felicidad de convencer al ilustre estadista, quien rompió sus apuntes y pronunció el discurso que se conoce, en que se toman en cuenta los hechos y el derecho americano que justificaban aquella necesaria ejecucion. (*El Ed.*)

Mr. Speed, estudiante que no comprenda que esta declaracion trae la pena de muerte á los que se toman, que no son prisioneros, porque no es guerra civil, porque no es reaccion política. Explicacion es esta tan clara, tan terminante, que no deja duda alguna.

Y bien, señor, yo digo que no se puede en derecho y en justicia imputar á crímenes los actos de violencia que se hayan cometido en aquellas guerras; pero que no han sido cometidos ni en la parte ni en el tiempo en que yo dirigía las operaciones, y si lo fueron en algo, era contra instrucciones expresas dadas á los jefes.

Voy á permitirme, señor, leer esas instrucciones, porque ellas me justifican completamente de todo cargo, y muestran que no obstante el tenor de las instrucciones que solo sirven para establecer el derecho, el Director de la guerra cuidó con mucho celo de no hacer mas de lo necesario; y permítaseme decir, no solo cuidó de no salirse de lo legal, de lo humano, sino que exigió lo necesario, y no mas, con tal de que no se exceda de los usos conocidos de la guerra.

He marcado en estos documentos originales, las palabras usadas por el señor Ministro de la Guerra, por el Presidente entonces, por todos los Generales y militares, como estas: «Puede ser el plan de los *vándalos*, á mas de los objetos «especificados antes, destruir la fuerza que encuentren en «La Rioja»—*Bandidos, vándalos, asesinos*, son las palabras que acompañan el nombre de los cabecillas; y tales términos oficialmente empleados importan la manera misma de hacer la guerra.

Una de estas instrucciones dadas al Coronel Sandes cuando no estaba á mis órdenes y que salió de Mendoza el 21 de Marzo con direccion á San Luis á atacar á los montoneros que mandaba Ontiveros, concluye con estas palabras:

—«En cuanto á los caudillos que tome mándelos bien *amarrados*», (palabras necesarias para satisfacer á sus deseos;) «mándelos bien amarrados al Gobernador de San Luis, (provincia en que se hacía la guerra en esos momentos) para que él los haga juzgar, á fin de no dar que decir á los que están en Buenos Aires *sentados en sus sillas poltronas!*»

Eso decía la instruccion, nada mas; no era oficial ni tenía derecho á darla: era de un amigo á otro amigo. Yo no

tenía parte en la guerra en esos momentos; despues me vino el nombramiento de Director, y empecé á proceder con autoridad.

Tengo que leer algo mas; pero para no molestar á la Cámara, no tomaré de esas notas sino lo que sea pertinente.

« Habiendo probado una larga experiencia, que los medios habituales de rigor no son siempre eficaces para des-
« armar las insurrecciones, se recomienda á los jefes de
« expedicion, usar con mesura de la pena de muerte, y no
« aplicarla sino en los casos de ordenanza, y siempre con
« intervencion de un consejo de guerra verbal, que haga
« constar los hechos acriminados, y dé lugar á la defensa.
« Dado en el cuartel á 16 de Abril de 1863.

D. F. Sarmiento.»

El Secretario del Coronel Sandes, era el Teniente Coronel Segovia.

Había, pues, medios en su division de hacer cumplir lo prescripto y haré notar, señor Presidente, que no son estas instrucciones tan tirantes que no dejen lugar á la aplicacion de la pena de muerte. No; á un ejército no se le desnuda del derecho de aplicar esa pena; únicamente se le exigía usarla con mesura en los casos precisados por la ordenanza, y siempre haciendo constar en un Consejo verbal los hechos acriminados, dando lugar al acusado á que se defienda.

Esto se refiere á las ideas de entonces; ahora ya estamos mucho mas avanzados.

Es frecuente en las Provincias, y lo era en Buenos Aires ahora 27 años, darse órdenes de fusilar sin oír siquiera á los sentenciados:

En los documentos de la policia de Buenos Aires, que están publicados en dos volúmenes, hay constancia de este hecho:—Orden de Rosas: «Ponga en libertad á fulano y á mengano», y le han contestado: hace dos días que los fusilaron!

—*«Instrucciones que deberá seguir el Comandante de la fuerza expedicionaria, á sus órdenes, Teniente Coronel D. José Miguel Arredondo.»*

.....
Dice poco mas ó menos, que el Presidente deseoso de evitar estas cosas y las otras, y en el deseo de la paz, dice

tales y cuales cosas. El Presidente no había dicho nada semejante: es un deber del subalterno, siempre que hace indulgencia, atribuirle al jefe que está mas arriba de él para que tenga mas efecto.

« La proclama impresa que se le acompaña, le indicará
« el espíritu que debe presidir á sus actos. Restablecerá las
« autoridades que hubiesen sido depuestas por los revolu-
« cionarios, y nombrará Jueces de Paz y otros empleados
« provisorios, á fin de ir organizando una administracion.
« A mas de los individuos que en la proclamacion se designan y deben ser capturados ó perseguidos, cuidará de
« aprehender á los asesinos de los Moral, y otro vecino degollado, procediendo ejecutivamente contra los que resultasen criminales. Los otros cabecillas deberán ser remitidos con segura escolta á esta Provincia á disposicion
« del Gobierno, á menos que se pueda constituir prontamente un gobierno y tribunales que los juzguen. »

Aquí tiene, pues, la política seguida por el Gobernador de San Juan, Director de la guerra. Hago notar, que aquí se dice: proceda ejecutivamente contra fulano y mengano (los autores de este crimen horrendo de que he hablado) contra los demas cabecillas tómelos, y con seguridad mándelos á San Juan, ó si se establece un Gobierno, á La Rioja para que ellos los juzguen.

No se hacía, pues, inútilmente uso del principio en que estaba montada la guerra, pues como he dicho, lo que he citado de las instrucciones del Presidente es simplemente para mostrar el derecho.

Hay otra instruccion mas importante.

En el desierto que hay al norte de San Juan, donde pululan montoneras, se hacía ir á un Juez ambulante con las instrucciones de levantar sumarias, de aprehender personas y de arreglar todo lo que se pudiese hacer para juzgarlas, pero sin orden de ejecucion, porque no se pueden dar á cualquiera esos poderes. Este es el estado de la guerra en La Rioja, bajo mi direccion.

No recuerdo, señor Presidente, que haya ocurrido ningun hecho en contrario aunque me consta, y lo creo posible, que se han hecho ejecuciones de un bandido por aquí, de otro asesino por allí; en fin, esas cosas que hay en las gue-

rras obscuras, como aquellas, y de un carácter tan bárbaro como son los declarados ladrones.

Aquí hay noticias (en el infolio) y en ciertos hechos de que he de dar cuenta, se encuentran relaciones simplísimas; como decir, por ejemplo, que se han retirado las fuerzas del Chacho, del Valle Fértil, y que han degollado al joven Albarracín (hermano del Juez de letras de Mendoza, del que fué Ministro de Instrucción Pública); que degollaron á otro joven, y que se han llevado todos los ganados, etc.; y los que crean que en esos casos, en esa clase de guerras y en aquellos campos, hay otra manera de proceder, no me parece que tienen razón, y sobre todo, no hay que achacarlo á vicio, á mala intención ni á crueldad, que no hay otra cosa que la necesidad y aun puede suceder que los rigores de la guerra vayan creciendo, produzcan mayor encarnizamiento, sin salir de las formas permitidas.

Hay ciertos hechos asegurados en el discurso de mi honorable concollega, á los que me liga personalmente como director de la guerra, y me ha de permitir decir, que era el Gobierno Nacional el autor de esos hechos; me parece que lo he probado mostrando el terreno en que estaba la guerra y sin inculpar á persona ninguna. Todo lo contrario; yo sostengo que el Presidente tenía que hacer la guerra, como si fuera á una *cueva de ladrones*, negando que fuese un partido político, y que debía obrarse en ese sentido. Pero aun así, yo no tenía que ver con esos hechos.

Basta para probarlo, saber que cuando ha sido ejecutado el Chacho, hacía seis meses que yo no tenía nada que ver con la guerra.

Era el General Paunero el jefe de las fuerzas puestas por el Gobierno Nacional, á efecto de mi renuncia.

Renuncié por los desagradados que el Gobierno (mi Gobierno) y sus Ministros me habían dado y por esas susceptibilidades que hay entre los hombres.

Dos días después de la batalla de las Lomas Blancas, mandé mi renuncia, y acabé con mi comisión, diciendo que no quería continuar mas el cargo de dirigir la guerra.

Entonces se encargó de ella al General Paunero.

Vamos á ver la relación que conmigo tenga la ejecución del Chacho, que se ha citado con tanto horror, cuando se

lean los fragmentos de notas que tengo aquí, comparando las fechas.

« Señor Inspector General y Comandante General Paunero.

San Juan, Junio de 1863.

« Habiendo dado el infrascripto, cuenta al señor Ministro de G. y M., de las operaciones de la guerra de que fué encargado, dando por terminada tan honrosa mision, « se limitaba el infrascripto á transcribir al Teniente « Coronel Arredondo, llenela parte que á él le corresponde « y le prevendrá que en adelante recibirá instrucciones del « señor Inspector y Comandante General de Armas en « cuanto á su cuerpo, dejando á sus órdenes la parte de la « G. N. de San Juan que creyese necesaria...

Al Comandante Arredondo, id. fecha — « Incluyo á Vd. « copia de las órdenes que se sirve comunicar el señor « Inspector General de Armas...

« Habiendo dado cuenta al Gobierno Nacional de la Comision de que fui encargado.

.....
« He dado por terminado mi encargo, debiendo V. S. « pedir en adelante órdenes á su inmediato jefe el señor « Inspector y Comandante General de Armas. Al dejar « así concluida mi intervencion oficial en las cosas referentes á su cuerpo, solo me queda manifestar á V. S. cuanto « he debido en el desempeño de mi mision á la prudencia « y pericia militar que lo distingue y á la buena inteligencia, rapidez de ejecucion, etc., » (y esas fórmulas que se usan.)

Esto es el mes de Junio de 63.

« San Juan, Mayo 26.

« *Al Excmo. señor Gobernador de Mendoza.*

« El infrascripto tiene el honor de comunicar á V. E. que « el Sargento de Guías, Solano Molina, trae la noticia del « triunfo espléndido obtenido por el Coronel Sandes en las « Lomas Blancas. »

Esto es, en Mayo 26, llegaba la noticia del Sargento Molina, que los montoneros habían arrebatado los oficios, habían muerto á los compañeros y le habían dejado amarrado, trayendo el parte de la batalla que se había dado en el Norte; y como se acabase entonces con eso la gue-

rra, añadía al Gobernador que era « posible que yo me fuese á terminar en La Rioja la mision política que se me había encomendado. » Mi renuncia fué á principio de Junio; — ¿qué había mediado entre mi resolucion de partir para La Rioja y mi renuncia tres días despues? Agravios que yo creía recibir de aquel Gobierno, me hicieron abandonar el puesto y entregué la Comision; pero esto me ha salvado de tener parte en cosa ninguna posterior, ni saber qué es lo que ha pasado en La Rioja.

El señor Ministro de la Guerra me escribía en Julio 4, lo siguiente:

« ... Con dolor veo la repeticion de sus notas en el « sentido que lo hace, que está muy afectado por la nota « que le pasé, etc. ... »

« Si no nos separasen distancias tan desiertas nada de « esto habría sucedido, pues con comunicacion mas frecuente, se hubiera explicado el error que causó la nota « que tanto le mortifica, y no se la hubiera pasado. »

« ... No sé si el contenido de ésta le satisfará, sino á « mi regreso á Buenos Aires (porque es del Rosario que « me escribe) me pondré de acuerdo con nuestro amigo el « Presidente, para dirigirme á Vd. de oficio sobre el mismo « asunto. » ¡Este oficio no me llegó jamas! (1).

Indico solamente esto, para probar mas y mas que yo no tenía entonces ingerencia en la guerra.

Bien, señor; hay otro largo protocolo que no voy á leer, sino á indicar simplemente lo que viene al caso.

Estando el General Paunero encargado de la guerra, el Coronel Sandes y despues el Coronel Arredondo, hicieron varias operaciones al otro extremo de La Rioja.

Entraba por una parte el General Taboada, mas tarde vino un Coronel Wilde, y estaba anunciado que el General Rojo debía ir á Tucuman.

La guerra con los mismos caracteres de montoneras se

(1) El Gobierno Nacional no solo habia desprestigiado y abatido al Gobernador en tan difíciles circunstancias, negándole públicamente la facultad de declarar el estado de sitio en caso de conmocion interior en época sin telégrafo, sino que por un error indisculpable ó torpeza de oficinas, se formulaban cargos al Gobernador por el importe de caballadas usadas por la tropa de línea y de que solo podían responder los jefes de cuerpo, cargo contra el cual el Gobernador expresó su sentido agravio en nota ... (*Nota del E.*)

hizo crónica entonces, y las montoneras vinieron á colocarse de tal manera, que era infalible una invasion sobre San Juan; y esto sería el fin de la guerra, porque hubiera acabado con todo.

Los recursos estaban agotados.

En el Tesoro Provincial no había un solo peso, no valía nada el nombre del Gobierno Nacional, porque se habían agotado todos los medios de que podía disponer. Así sucede en todas las guerras, como en todas las situaciones difíciles.

No quedaban caballos en San Juan, todos se habían subministrado para la guerra. No quedaba un soldado; todos los tenía el Coronel Arredondo, y, lo que es peor, no había ya tampoco voluntad en los vecinos que habían sido tantas veces violentados; de manera que no quedaban medios de resistir. Y sin embargo, era preciso que yo defendiera á mi Provincia, y creo necesario leer algunos documentos para hacer ver cuál era la situación que me hizo de nuevo entrar en preparativos y operaciones de guerra sin comision nacional, y solo para defender y salvar á San Juan.

Arredondo estaba á pie en La Rioja, y un hombre que conocía la situación del ejército del Chacho, me decía: «El Chacho cae sobre San Juan; no sé cuándo, pero cae sobre San Juan.»

Era preciso defenderse. ¿Con qué? No tenía nada; pero era preciso defenderse, ¿cómo? No sé, pero era preciso defenderse, y empecé á maniobrar.

Voy á probar lo que puede la persistencia en una idea, procediendo con energía y tenacidad.

El fruto de mis esfuerzos, el pago de la opinion en Buenos Aires, opinion que se formaba en las oficinas, fué la calumnia de que me defendiendo ahora.

«Septiembre 1º—Habiendo cesado en la direccion de la guerra, de que está ahora encargado el General Paunero, y por otra parte habiendo el Coronel Sandes informádole de estar autorizado por dicho General para acudir con su regimiento adonde las circunstancias lo exigieran, se dirigió el infrascripto con fecha 26 y 27 á dicho Coronel, comunicándole la posicion difícil del Coronel Arredondo... »

Yo estaba impuesto de esto y estaba previendo lo que iba á suceder, porque el General Arredondo estaba á pie, y el General Paunero creía que estaba bien montado.

El Comandante Segovia contestó entonces en su nombre: « que no tuviera cuidado (de que el enemigo cayese sobre « San Juan) y que era de todo punto imposible marchar « sin orden superior. »

Septiembre 2.

« Los 300 hombres están listos, y tambien los caballos; « éstos marcharán, pero es indispensable orden del gene- « ral Paunero. »

Molina, gobernador de Mendoza.

Córdoba, Septiembre 3.

El General Paunero.

« Deplora el nuevo incremento que parecen tomar las « casi extinguidas montoneras de La Rioja... »

Septiembre 5.

Al Gobernador de Mendoza:

... « y al efecto creo que convendría que un escuadron ó « una compañía del Regimiento núm. 1 de línea avan- « zase hasta San Juan, á fin de dar nervio á la organiza- « cion de la caballeria, que es la parte débil entre nosotros... « Por el cura del Valle Fértil, sé que se habían replegado « de aquel punto hacia Guaja, despues de haber degollado « á un joven Albarracín de San Juan y á otro joven, etc.

Septiembre 12.

El Gobernador de Mendoza.

.....al de San Juan... ..

... « V. E. verá que con la aparicion de Puebla en San « Luis, no hay conveniencia en dividir el regimiento, y que « lo que conviene es tenerlo listo para marchar al punto « requerido. Por otra parte, no es posible presumir que en « el estado de abatimiento... se atrevan á provocar un « encuentro.»

(Clarito: no estaba dispuesto á dar fuerzas.)

Septiembre 13.

El Comandante Segovia—

Al Coronel Sarmiento.

... « Con motivo de pedir una compañía ó un escuadron « de ese regimiento, le daré algunas explicaciones para mos- « trar mi tenacidad, etc.»

(Es decir, disculpa para no dar un *soldado*.)

Córdoba, Septiembre 19.

El General Paunero.

...« Por esto no debe extrañar si prevengo al comandante Segovia tenga listo el 1º de línea *para traerlo á Córdoba*, si necesario fuese, confiado en que la Provincia de « San Juan tiene medios *morales y materiales para defenderse « del Chacho.*»

Estaba con la espada de Damocles sobre la cabeza sin tener cien hombres siquiera, é iban á desguarnecer á Mendoza, es verdad que había un batallón, pero con un batallón no se cubría la Provincia entera, ni se aceptaba batalla.

Respecto de los paisanos á caballo, los que han estado en Pavón y en Cepeda, saben lo que valen. Lo mismo sucedía por allá y por todas partes. Felizmente hoy ya no es así, porque la República principia á ser República.

Septiembre 24.

El Gobierno de San Juan—

Al Gobernador de Mendoza.

...« Y que la intencion confesada de estos preparativos « era invadir San Juan. Creían, además, que amenazando « por las Lagunas á Mendoza, podían impedir que el Regimiento de Sandes, cuya muerte conocían ya (porque había muerto en el intervalo), pudiese acudir á tiempo.

.....

Septiembre 24.

« Instrucciones al Comandante Méndez (que está hoy en « Buenos Aires) en la expedición Jachal con las *das compañías del 6º y los 160 caballos que se mandan al Comandante Arredondo.*»

Quien no encontraba medios de garantizarse de un ataque, resolvió ir á proteger á Arredondo llevándole 160 caballos que fueron conducidos por las sierras, y que le llegaron efectivamente.

...« En caso de saberse de una manera cierta que fuerzas del enemigo invaden á San Juan, el Comandante « Méndez con todas las fuerzas disponibles se dirigirá á « marchas forzadas hacia esta plaza...

.....

Fué, en efecto, y regresó por otras causas.

Córdoba, Septiembre 27.

D. Camilo Rojo (primo hermano de mi honorable con-

lega por San Juan), mandado exprofeso á Córdoba, con instrucciones de no descansar una hora hasta obtener los 70 hombres de línea que pedía por lo menos, escribía de Córdoba:

« El señor General me hizo una relacion de las fuerzas
« con que contaba para terminar la guerra por ese lado,
« creyendo casi imposible que Peñaloza llevase adelante
« sus operaciones (por el lado de San Juan). Es imposible
« desvanecer *las preocupaciones en que viven.* »

Córdoba, Setiembre 28.—Paunero.

... « Me es muy agradable decirle que segun lo acordado
« con Rojo, ordeno á Segovia que disponga inmediatamente
« la marcha de 150 hombres mitad del 1º y la otra de Guar-
« dia Nacional, tomando 500 á 600 caballos, todos á las ór-
« denes de Irrazábal:» (Que se le pedía).

Los caballos no eran para San Juan, eran para Arredondo.

Mogna, Octubre 2.

El Capitan Méndez.

« Los desertores son 23 porque, segun el Comandante
« Vera, han elegido lo peor... En los compañías del 6º no
« ha habido novedad, sino que cinco desertaron.»...

Octubre 12.

El Gobernador de San Juan—

Al Gobernador de Mendoza.

« Segun noticias, el Comandante Arredondo, contando
« con 600 hombres de caballería y la infantería de su
« batallon se proponía salir el 8 de La Rioja... Este indi-
« viduo asegura que el plan del enemigo es batir á Arre-
« dondo, cuya caballería es mala, y avanzar inmediatamen-
« te sobre San Juan. Creo que seria llegado el caso de ha-
« cer avanzar el 1º de línea á San Juan, y en el último caso
« hasta Jocoli, donde estaría en franquía al primer aviso.
« Son precauciones estas aconsejadas por las nociones mas
« sencillas del arte de la guerra y que no deben omitirse
« jamas. »

Octubre 13.

Comandante Segovia al Coronel Sarmiento.

(Ya van faltando quince días para la batalla y hasta este momento no hay sino cartas).

« Veo por su carta que el Comandante Arredondo, hoy Coronel graduado, debe haber batido al Chacho, y digo batido, *porque tengo la mas entera fe en que así sucederá* (¡qué argumento!) Las noticias que V. E. tiene respecto al número de fuerzas del Chacho las creo exageradas; y por lo que me dice el General Paunero, *me afirmo mas y mas en esta idea.*»...

« Vuelvo á repetirle que toda vez que nuestras fuerzas recibiesen un contraste y que fuese necesaria nuestra marcha á San Juan, nos vería volar y llegar á tiempo»....

Faltan doce días para la batalla y no hay un solo hombre!

Mendoza, Octubre 16.

Comandante Segovia al Coronel Sarmiento.

« Me hace creer (su silencio) que la alarma ha disminuido.

« Dentro de tres días estará reunida la Guardia Nacional con 75 hombres de este cuerpo, llevando las caballadas para nuestra fuerza en La Rioja...

« Esta ha sido la causa del retardo por el cual no ha llegado á aquella Provincia el mayor Irrazábal á cuyo cargo va esta *difícil* mision. »

Octubre 18 (faltan diez días!)

Buenos Aires—D. Camilo Rojo

A D. F. Sarmiento.

« ...Me he visto con el señor Presidente, y me manifestó *extrañeza de que V. E. le hiciera una reseña tan poco satisfactoria de la situacion de San Juan*, á consecuencia de los sucesos de La Rioja; pero le contesté haciéndole presente el estado de las cosas por allá, etc., etc... No concluiré esta sin reiterarle que tenga paciencia hasta que la pacificación del Interior sea una realidad, pues sin su eficaz cooperación la veo muy lejana. Aquí hay *mas teorías que realidades*; mientras se ocupan de una fórmula, la montonera avanza haciendo cundir el desquicio, que no se ataca con teorías *inaplicables al Chacho, Puebla, etc.*»

Esto lo escribía este señor antes de la muerte del Chacho que no hacía caso ninguno de esas teorías constitucionales con las cuales no podía tampoco defenderse San Juan. Yo estaba inerte, no podía defenderlo.

Octubre 22.

El Gobernador de San Juan—

Al General Paunero.

«...El Gobernador de Mendoza anuncia, que dentro de
 « cuatro días saldrán las fuerzas y caballos pedidos... Pe-
 « ñaloza ocupa con todas sus fuerzas reconcentradas á
 « Patquia (50 leguas de San Juan), Arredondo DICEN (¡qué se
 « había de mover!) se mueve sobre el Chacho. Si éste es-
 « quiva el combate, Arredondo se pondrá en contacto con
 « San Juan, y el refuerzo de caballos y caballería de línea
 « sería decisivo: si logra batirlo, los caballos deciden la pa-
 « cificación de La Rioja...»

...En seguida vino una carta del señor don Camilo Rojo
 escrita desde Buenos Aires, en que me decía:

(Copio el pensamiento para que se vea cómo se expresa
 el sentido comun)...

« De su carta comprendo perfectamente cuál es la situa-
 « cion de San Juan; no puede ser peor, desde que el egoís-
 « mo se atrinchera en las decantadas garantías constitucio-
 « nales, y son muy capaces de que ellas den al Chacho la
 « Provincia y la misma constitucion, para que la interprete
 « como él sabe hacerlo (el Chachol).

« ...Suspendo decirle nada mas, rogándole solo que no
 « se atenga al dictamen de los notables que debía reunir
 « para hacer constar la imposibilidad de defenderse.
 « Defendiéndolos á ellos y con ellos á San Juan, y la República le
 « deberá una vez mas su salvacion.»

Este era el sentir de los pocos hombres que me rodeaban
 entonces; y éramos imparciales y libres de toda accion
 personal.

Voy á permitirme leer las instrucciones dadas á Irrazábal
 así que llegó, para que continuase su marcha llevando los
 caballos para Arredondo.

Instrucciones al mayor Irrazábal el 28 de Octubre.

(Víspera de la batalla).

«El señor Mayor Irrazábal y la fuerza de su mando, acom-
 pañado del Capitan Méndez que marcha á incorporarse á
 « su cuerpo, deberá partir de la Punta del Monte, con di-
 « reccion al Valle Fértil, conduciendo 444 caballos para el

« señor Coronel Arredondo, deduciendo los que necesita
« para montar su fuerza.

« No teniendo noticia cierta del lugar que ocupa en los
« llanos el Coronel Arredondo, y la del enemigo, ó no reci-
« biendo órdenes de aquél para acelerar sus marchas, de-
« berá permanecer dentro de la Quebrada del Valle Fértil,
« á fin de asegurar las caballadas, mientras se procuran
« noticias, y evitar un combate con excesiva desigualdad
« de fuerzas; á fin de que el refuerzo que conduce, tanto
« de hombres como de caballos, no pueda ser batido.

« Teniendo esta disposicion por único objeto asegurar los
« caballos hasta incorporarse á la division del Coronel
« Arredondo, el Mayor Irrazábal queda facultado, en los
« casos imprevistos, para obrar como se lo aconseje la
« prudencia.

« En este caso ó en el de presentarse el enemigo, se pon-
« drá de acuerdo con el Capitan Méndez para obrar de
« concierto.

« Operada la incorporacion, el Mayor Irrazábal, se pondrá
« á las órdenes del Coronel Arredondo, para continuar la
« campaña.

« Dadas en San Juan, 28 de Octubre de 1863.

D. F. SARMIENTO.»

Este es el último contacto que he tenido con Irrazábal.
Ahí concluye el libro; porque no hay nada mas que se
ligue conmigo.

Día 29 de Octubre: Sorpréndenos el venir el enemigo por
otro camino que el que llevaba Irrazábal, que estaba en la
punta del Monte para salir.

Por una orden de cuatro renglones se manda á Irrazábal
volver sobre el enemigo y batirlo, cualquiera que fuese su
número, pues si se aguardaban seis horas para reforzarlo,
con infantería y artillería, se le daba tiempo al Chacho de
apoderarse de los Departamentos de Cauçete, Angaco, San
Salvador, el Alvarдон y toda la costa exterior del río, reu-
nir 3.000 caballos, 1.000 paisanos, sus partidarios, no acep-
tar el combate y marcharse á La Rioja, donde ya no estaba
Arredondo, que llegó á San Juan dos días despues á pie,
recibiendo los caballos y la fuerza de Irrazábal, que ya no
era necesaria.

Cuatro días despues salió desde Cauçete la expedicion

que mandaba el Coronel Arredondo, compuesta de la fuerza de Irrazábal y otros riojanos al mando del teniente Vera, con las instrucciones que serían del caso segun él lo concibiese. En nota del Gobernador de la Provincia de San Juan del 11 de Noviembre al General Paunero en contestacion á la extrañeza mostrada por él de que Irrazábal no hubiese perseguido al enemigo, se encuentra este último párrafo :

« En conclusion debo prevenir á V. E. que el mayor Irrazábal no ha estado en la ciudad despues del combate, ocupado al día siguiente en explorar los cerros de Pie de Palo, cuyas cuchillas inaccesibles se veían coronadas de dispersos á pie y á caballo.

« Con la mas perfecta consideracion de aprecio, me hago un honor en suscribirme de V. E., S. S. S.

D. F. SARMIENTO.»

Consta pues, aquí, que el mayor Irrazábal no estuvo en la ciudad. De Arredondo, no recuerdo si estaba ; pero me ví con él en Caucete dos horas.

Bien ; el señor Senador por San Juan ha establecido en su discurso una concomitancia muy significativa realmente, entre la ejecucion del Chacho y el encargo á mí de dirigir la guerra ; pero he establecido á mi vez y probado que no existe, que aquel suceso, que él reputa horrible, no ha sucedido bajo mi direccion de la guerra. Pido, pues, al señor Senador que corrija el hecho, en vista de los documentos auténticos que prueban lo contrario y contra los cuales no hay nada que oponer.

No era yo director de la guerra, ni cosa que se pareciese á esto.

Esa guerrita, diré así, de Jurguta, que hice en San Juan para salvar á aquel pobre pueblo, lejos de ofrecer hechos de que se pueda deducir una acusacion contra su jefe sin títulos militares, y apenas mencionado, no como militar en campaña, sino como Gobernador civil, ofrece mas bien ejemplos de tolerancia y prevision. Dos meses antes preveía que sin 140 hombres de caballería de línea no podía admitir el combate. Anduve de rodillas solicitando de fuerza en fuerza un refuerzo ; no pedía 140 hombres, pedía 70. Decíale á generales, comandantes, gobernadores :

présteme 70 hombres porque sino, nos van á degollar en San Juan.

Ya ven los señores Senadores cómo y con qué elementos atendí á aquella situacion; pero no se me haga cargar con la responsabilidad de actos en que no tengo nada que ver, como única recompensa y mencion histórica de aquel supremo esfuerzo.

Se me ha dicho que he celebrado en una nota la forma de la ejecucion del Chaco. He dicho que es inocente la forma; es la forma que la nacion mas culta de la Europa usa en los tiempos modernos.

La Francia usa la decapitacion. Ahora, eso de poner la cabeza en un palo, lo hicieron siguiendo una tradicion de nuestro pais, originada en nuestras propias leyes, que se han aplicado así hasta tiempo en que yo he podido ver todavía ejemplos de ello.

Hay una prueba mas para mi justificacion.

El General Arredondo ha lanzado ahora poco á la publicidad una carta para probar mi criminalidad, en la que decia, contestando un parte que á él se le había pasado, de unos salteadores que habían asaltado á una diligencia, hecho fechorías y aun muerto personas: que si era cierto lo de la diligencia, córteles la cabeza á los pícaros y cuélguelas en el camino.

No sé si dije tanto. Pero esta medida de rigor empleada contra salteadores de camino es legal, y lo único vergonzoso es estar hombres serios discutiéndolo. Y no había porqué no lo fuera, puesto que la guerra era en la forma que se hace para *destruir cuevas de ladrones*. En cuanto al derecho, está demostrado; y si se salva la intencion del General Mitre, debe salvarse la mía tambien, que yo no he abusado de la plenitud de rigor que da el derecho en esta clase de guerra (1).

Los señores Senadores, que son hijos de los hombres de la generacion pasada, que han vivido bajo una guerra á muerte, la desaprobarán. Enhorabuena; pero la guerra á muerte ha existido como entre nosotros, en otros paises, y

(1) El Sr. Torrent hizo conocer un documento que comprueba que el Gobierno Nacional desaprobó la ejecucion de Peñaloza.—Véase el T. VII (El Chacho) para mas ámplios detalles de esta campaña. (El E.)

yo no he hecho la guerra á muerte, segun lo prueban las instrucciones dadas.

El Emperador Maximiliano, que no era pueblo atrasado, que era rey, declaró guerra á muerte en Méjico; se declaró en los Estados Unidos; y si no fuera un episodio tan extraño á la cuestion, contaria el origen y las concomitancias que hubo entre un acto del Presidente Johnson concluída la guerra de los Estados Unidos, y el del Emperador Maximiliano, que invocaba sin verdad el mismo derecho.

Habiendo sido tomada Richmond, decretó el Gobierno de los Estados Unidos la capital de la pretendida Confederacion, rendidos los ejércitos de Lee y Johnson: « Prófugo « el Presidente de la Confederacion y no habiendo Gobierno « que dé comision para hacer la guerra á los Estados « Unidos, se ordenó á todos los jefes de las fuerzas avanzadas, que pasen por las armas, desde quince días de la « fecha de este decreto, á todos los que se encontrasen armados haciendo la guerra á los Estados Unidos.» Y se procedió así en toda la extension del territorio de la Union.

Me permitiré un detalle que vale mucho.

Entre nosotros la opinion pública está por lo que ella cree el oprimido, que es el salteador, y no está con la autoridad. Un paisano dice: me *desgracié*, cuando da una puñalada, y el que vió el hecho: *se desgració*; le daría su caballo para que escapase: y si fuese llamado á declarar, diría que estaba mirando una nubecilla que pasaba por ahí, y no vió cuando pegó la puñalada. Ahora voy á establecer otra clase de antecedentes para que se vea que los males tan deplorados y bárbaros, ejecutados en las guerras del interior y de La Rioja, no son siquiera venidos de mis ideas, ni de insinuaciones ajenas, sino que son el resultado natural de la marcha de los acontecimientos.

La muerte del Chacho, debió ocurrir en Noviembre, á los diez días despues del combate de Caucete.

La batalla de las Playas había sido en Abril: batalla que se dió á las barbas de Buenos Aires, en la culta Córdoba. En las Playas fueron fusilados por el General Paunero, Comandante General de Armas y Director de la Guerra, el Coronel Burgoa, del Ejército Nacional ó Liberta-

dor en Caseros, mi compañero de campamento, oficial de Rosas y de Urquiza.

Fueron fusilados en esa accion de Córdoba, el Comandante Gigena y Atienzo. El Coronel Sandes, del 1º de línea, mandó azotar un número de prisioneros, (la pena de azotes existia). El 4 de Abril, Villar ejecutó en Fraile Muerto á cinco. En la nota que se nos ha dado, se asegura que los cadáveres de esos seis, estuvieron colgados en la plaza pública. ¿Será ó no cierto que este rigor haya sido necesario? El que lo hizo no era un carnicero, el General Paunero: ahí están los hechos. El 17 de Abril el Coronel Baigorria hizo lo mismo con cuatro prisioneros; y el Coronel Izeas, jefe del 9 de línea, hizo mayores ejecuciones. Esto es, el 7 de Abril. El día 18 de Noviembre, fecha que sigue, el Mayor Irrazábal, del 1º de línea, que había estado en Córdoba, da orden de matar á Peñaloza y pone su cabeza en un palo, estando á las órdenes de Arredondo en las operaciones de La Rioja, y bajo el mando del General Paunero.

Todo cargo contra mí desaparece, si no es por concomitancia, si no es porque me gustó la cosa, acaso porque la hacían los mismos constitucionalistas que tanto me habían molestado.

Yo solo dí la relacion del hecho, el parte vino y en él se decía que se había hecho así «*para estímulo* de los otros». Palabra graciosísima por lo ridícula; pero me guardé de tocarla: yo notaba estas cosas y me dije: que cargue con ellas el que tenga que hacer con ellas, pero yo no.

Bien, señor; creo que he justificado, sin ofensa de nadie, mi buena conducta.

Terminaré con la lectura de mis palabras de despedida del Gobierno de San Juan, para mostrar mis ideas de entonces.

.....
« Pero esta fuerza moral que rodea al poder salido de
« las urnas electorales, tiene un deber sagrado que llenar,
« so pena de destruir la base misma en que se apoya, y este
« deber es proteger las minorías vencidas y hacerlas hon-
« rarse en el gobierno que los rige. (Las minorías allá eran
las montoneras y sus simpatizadores.)

« Las garantías de la Constitución no son sin duda para
« los que mandan, son para aquellos que teniendo opinio-

« nes distintas, *si no entran en el terreno de la violencia* no han
« renunciado á sus derechos de ciudadanos argentinos, no
« han dejado de ser parte integrante de esta patria que es
« la propiedad de ellos como la nuestra. »

Tales son las ideas que yo sostengo, y digo, señor, que en el Gobierno, esta es la regla general; que en el Gobierno esta idea sirve de norma y guía á los hechos, si no puede á todos, á la mayor parte de los hechos: y un día se llega con ellos á matar, diré así, á los hechos perversos, á extinguirlos. Porque la regla salvadora se va introduciendo en las costumbres.

No acepto yo la idea de la teoría intransigente.

Voy á otra parte la mi argumento.

Señor Presidente, me quedaba tocar varios incidentes relativos á los sucesos pasados en la Confederacion Argentina, porque por la manera de recordarlos con estos últimos de que he hablado, muestran que se ligan con mi persona por un lado, ó con la palabra *irregularidad* ó con el proyecto de indemnidad, cualquiera que sea la interpretacion que se le dé.

Se ha recordado, por ejemplo, la intervencion que tuvo lugar en San Juan, con motivo de la muerte del General Benavides, intervencion que se ha llamado¹ abominable, inicua y una retahila de adjetivos mas con que se califica aquel hecho, en donde no sucedió desgracia ninguna, sin embargo, porque no hubo combate, ni hubo muertes. No hay nada de abominable, en los grandes errores que cometiera aquel Gobierno por los motivos que para ello tuviese.

Sin embargo, había habido la muerte de un General de la Confederacion, el General Benavides, y es posible que el Gobierno creyese que debía intervenir. Tomaron preso al Gobernador, y qué sé yo lo que sucedió; pero que no es uno de esos hechos tan absurdos, tan irregulares, que merezcan clasificaciones tan odiosas; mientras tanto al hablarse de la intervencion provocada por la muerte del Coronel Virasoro, no se ponen calificativos y yo quisiera que en asuntos de este género la justicia fuera repartida igualmente sobre los hechos.

Por ejemplo, se dice: el *asesinato* del Coronel Virasoro, y cuando veo el uso que se hace de la palabra *irregular*; cuando he explicado como en el hecho de Peñaloza, un poco

chocante si se quiere, no es sin embargo, una cosa horrible; cuando he mostrado sobre todo, las bases del derecho de la guerra, en esa guerra especial, he notado que hay una confusion en las palabras, que trae perversas consecuencias en el debate.

El Coronel Virasoro no ha sido asesinado, no; no es esa la palabra: ha sido muerto, ó en un lenguaje mas propio, murió de tal manera; murió peleando, por ejemplo.

El asesinato es un crimen realmente, que tiene preparacion, alevosía, engaño, sorpresa, etc., por motivos criminales. Pero la muerte en un duelo no es un asesinato; y en un encuentro así de hombres, ambos están en la misma situacion. Pero en el caso de Virasoro, y debo explicarlo en justicia á mis compatriotas, estaba mezclado todo el partido liberal que hoy día sigue las ideas del señor Senador mi colega, sin escapar uno de sus miembros, incluso sus familias, las señoras mas respetables. Es un hecho horrible, efecto de la desesperacion y del orgullo, diré así, de una sociedad aristocrática, porque ese defecto tiene San Juan, que estaba entonces gobernado por un Procónsul.

Virasoro era un paisanito audaz, atrevido, que era la primera vez que se iba á encontrar entre familias cultas, y como he dicho aristocráticas y muy orgullosas; tuvo la desgracia de ofender desde el primer día hasta el último, todos los sentimientos de aquel pueblo; y yo no conozco en la historia americana ni un hecho mas terrible, ni escenas mas dramáticas.

Para explicar mejor, cómo no le conviene á este caso la palabra asesinato, agregaré algo mas. Virasoro, estaba prevenido, y retaba al pueblo. A los mozos liberales les decía que les había de poner crinolinas, por cabardes y por habladores; y todas estas voces era un sacerdote el que las hacía correr por la ciudad.

Las señoras mismas preparaban los cartuchos, y los artesanos mas distinguidos y los jóvenes mas importantes de San Juan, se preparaban á la lucha.

Él sabía que era una guerra á muerte entre él y el pueblo, y la provocaba.

De noche, dormía en su casa, con diez ó doce sujetos chilenos, porque sanjuanino ninguno se le acercaba. Era un joven alegre, amigo de tertulias y pasaba muy buenos ratos

con ellos. Dormía sobre la azotea, y tenía á su lado á su señora y á la de Hayes, á su hermano y varios correntinos. Hombres valerosos, si cabe, como lo mostraron, porque nadie cedió en el momento del peligro.

No tenía soldados; pero tenía 75 fusiles, puestos en línea y cargados.

En el momento del combate, su señora se ocupaba de cargar sus fusiles así que descargaban los revólvers y las pistolas, porque de todo se echó mano.

Había un señor Galindez, me parece, un antiguo federal, que había llegado por casualidad con cuatro ó cinco hombres que había traído consigo y enfrente, en un terreno que pertenece á la familia de Zaballa, dormía un escuadron para guardarles.

Ya se deja ver que no es un asesinato, sino un combate á muerte que se preparó.

Combate horrible: por la calle, por los fondos de la casa, por todas partes; allí murieron todos los que lo sostenían.

Yo he visto la casa, cómo estaba de balas! no tenía una pulgada la muralla que no estuviese señalada.

No reclamo por las palabras, sino simplemente por su mal uso, excesivo, y este mal uso de las palabras: irregular, asesino, asesinato y crimen, es lo que trae todo el fondo del debate.

Si cada palabra determinase un caso y se explicase como debe, resultaría que no tendríamos ahora nada mas que hablar.

Nada ha ocurrido en La Rioja, para manchar la memoria de nadie; de nadie, y sobre todo la mía.

Pero hay mas, señor. Mi honorable concolega ha dicho, que con la muerte de Aberastain, el sentimiento moral del pueblo de Buenos Aires se levantó, y *tomando éste la bandera* y haciendo tales y cuales cosas, produjo la reaccion que acabó por reunirlos á la Confederacion y dar esta Constitucion. Supongo que esto último es su pensamiento.

En este hecho y en todos los demas que me vienen desfavoreciendo, parece que hubiese algo de increpacion contra mí. Pues bien, señor, yo voy á rectificarlos.

Ningun hombre en la República Argentina ha dicho (me parece que ni despues ni antes), que el pueblo de Buenos Aires ó el pueblo argentino, su sentimiento moral había

hecho mucho mas cuando se sintió herido, que lo que habían hecho todos los políticos. Yo lo he escrito, señor! El señor Senador repite una idea mas que no es suya; y no le permito que la haga valer en contra mía.

No sé donde lo he escrito; pero, repito, es una idea mía.

No hemos sido nosotros, los políticos, los que hemos traído á la República al buen camino.

El horrible crimen que se cometió con Aberastain, movió al fin el sentimiento moral que está en el corazon de todos nosotros, y los pueblos se prepararon. Y voy ahora á explicar ciertos hechos relativos á este movimiento que me ponen en las malas condiciones en que me ha querido colocar.

Cuando ocurrió la muerte del doctor Aberastain, mi amigo y no del señor Senador, porque hemos sido amigos íntimos, como no ha habido jamas dos hombres que se quieran y respeten recíprocamente mas; era yo Ministro de Gobierno del Estado de Buenos Aires y así que leí la noticia llamé en seguida al portero y le dije: haga que el cochero ponga el coche de *gobierno* á la puerta, é hice ante el Gobernador señor Mitre, renuncia indeclinable de mi puesto, porque mi permanencia en el ministerio no podía continuar despues de un hecho semejante. No sé si diría algo mas, porque despues me pidieron que reformase unas palabras, lo que hice gustoso.

Vino el coche y monté. Me vino á ver Mitre y le dije: no me hable, no estoy en estado—y me metí en casa.

A la tarde vino el señor Gelly diciéndome: «¿Cuál es su resolucion, sus motivos razonables?»

La cosa es muy sencilla, le contesté: mi posicion en el Gobierno de Buenos Aires, es imposible con este hecho. Si el Gobierno adopta la guerra, todo Buenos Aires va á creer que el sanjuanino, el amigo de Aberastain es el que provoca, y si no la adopta yo voy á aceptar, á hacerme copartípe de la política del Gobierno.

El medio, pues, de evitarlo es que yo me separe y queden Vds. libres de obrar en un sentido ó en otro; yo no quiero tener opinion en este asunto.

El motivo de aquella delicadeza, no solo era un principio general, sino un hecho práctico, que debo citarlo aquí, para que se vea y confirme lo que he dicho antes, el poco empeño que he tenido siempre en desvanecer las calum-

nias que el público forja, ó le sugieren los partidos políticos.

De los hechos que habian precedido á ese suceso, siendo yo Ministro, se formó la idea de que el Gobierno de Buenos Aires habia dado dos mil onzas de oro para aquella revolucion de San Juan; y era yo naturalmente el que habia hecho dar esa cantidad (1).

El Gobierno no habia dado un centavo, ni un maravedí; pero era preciso callarse la boca, porque un Gobierno no debe responder nunca á calumnias.

Toda vez que lo ha intentado, le ha salido peor.

Es mejor, pues, callarse y dejar que las cosas se expliquen por ellas mismas. Estando aún bajo el peso del dolor de la pérdida de mi amigo, venian comerciantes amigos míos, á decirme que el comercio inglés creía lo de las onzas y que me justificase.

—Yo no digo nada.

—¿Pero qué es lo que hay en esto?

—Que no ha dado el Gobierno ni un maravedí.

—Permitanos, á lo menos, añadian, decirlo de nuestra parte.

—No, no digan Vds. nada.

Y así he estado, bajo el cargo del desfalco de 2.000 onzas de oro que yo habia influido para que las diese el Gobierno.

Han pasado los acontecimientos.

Habia venido una comision de San Juan á solicitar el apoyo del Gobierno de Buenos Aires, y yo hablando con el General Mitre, le comuniqué el hecho, sin presentarle los comisionados, porque estando hoy día, le decía, en paz con la Confederacion, no debiamos faltar por nuestra parte, á nuestros compromisos. Si se hacen revoluciones, allá se las entiendan, nosotros no las apoyamos. En eso paró todo.

El Gobernador de Buenos Aires, no vió á los comisionados. Uno de ellos era el señor Martínez, cuyo asiento ocupa hoy tan dignamente el señor Senador á quien contesto. Y bien, señor, en uno de los encuentros en Córdoba murió

(1) En un libro reciente se estampa esta especie, tan desprovista de prueba que aparece como una simple conseja.—(N. del E.)

el señor Aguilar, que formaba parte de la Comision, y yo mandé desde San Juan al General Mitre (no sé si ya Presidente, creo que sí), el pagaré de mi pobre amigo Aguilar, por donde me consta que me debía treinta onzas de oro que le dí para volverse la Comision á San Juan. El pagaré decía: «Debo y pagaré á la orden de don Fulano de Tal treinta onzas, que por hacerme venir, y por una buena obra, me dió para volver, etc.»

Digo, pues, que ni el pueblo de Buenos Aires, ni la República Argentina no se movió, como lo decía el señor Senador; y hay hechos históricos de una gravedad tal, en que tuvo parte conmigo el mismo señor Senador, que no deben pasarse inapercibidos cuando la narracion se hace para que resulte en mi disfavor.

Separado yo del Gobierno como Ministro (porque no quería ser Ministro en esas circunstancias) comprenderán los que me han conocido en la vida privada que no era para vivir en el lujo que renunciaba á aquella posicion, sino que, por el contrario, hacía un sacrificio á deberes sagrados, que son superiores á todos.

En esos momentos llegó el señor Riestra (que no es amigo mío hoy, y cuyo testimonio invoco) de la Confederacion, trayéndome el nombramiento de Ministro Plenipotenciario para los Estados Unidos; y ademas 14.000 duros para los gastos de instalacion y el primer año de sueldos. Esto, de parte del señor Derqui, exigiéndome que aceptara porque ya había aceptado esa posicion antes de la muerte de Aberastain.

Dí al señor Riestra las gracias; no aceptando de aquel Gobierno nada mientras no se castigase el crimen de San Juan, cosa que el señor Riestra esperaba y prometía que me dejaría satisfecho la conducta del Gobierno. Pero en manera alguna acepté los emolumentos.

Esperé algun tiempo, se enojaron en el Paraná cuando supieron esto, es decir, se enojó el Congreso y derogó el nombramiento anterior, cosa que me era indiferente.

El diploma lo guardo hasta ahora (1).

(1) El diploma tiene fecha 24 de Diciembre de 1860 y la nota del señor Sarmiento, cuyos originales ambos obran en mi poder, dice así: «Buenos Aires, Febrero 1.º de 1861.—Al Excmo. señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor don Francisco Pico.—Las desgracias espantosas que han recaído sobre el lugar

El Gobierno de Buenos Aires me parece que vacilaba en el camino que debía seguir, y como he dicho antes, me había propuesto guardar la circunspeccion mas grande. Hablábamos todos los días con el General Mitre y daba una opinion hoy y mañana otra. Sin embargo, yo no renunciaba á mi carácter de argentino en el trabajo que tenía que hacer.

El General Mitre otro día me propuso que nombraría Ministro al señor Rawson, y yo dije que me parecía bien, pero agregué que el señor Rawson era muy decidido por la reunion de la República. Eso se ha de arreglar, me contestó.

Informé del caso al señor Rawson y dijo que aceptaría.

El señor Rawson con una modestia poco comun me dijo: «¡Hombre, pero si yo no sé cómo se gobierna!» — Le daré una regla segura, le contesté: *media firma ó firma entera*, no hay mas que hacer en el Gobierno, porque tiene Vd. á Lafuente atrás que le ha de decir: póngala aquí ó allá.

(*Risas prolongadas.*)

Cito este rasgo para que lo recuerde.

Fué en efecto á hablar con el señor Gobernador entonces, y le preguntó qué política era la que iba á seguirse, y el Gobernador le contestó: eso lo arreglaremos, lo he propuesto á Vd. como Ministro; pero el señor Rawson contestó: yo quisiera saber qué política había de seguirse, porque de eso depende mi aceptacion.

En fin, no se entendieron y pasó no sé qué tiempo sin nombrarse el Ministro, hasta que un día fui llamado por el Gobernador á cierta hora del día á la oficina, y allí me encontré con don Pastor Obligado, que era conocido como tipo de los separatistas y que había sido llamado con el mismo objeto. El señor Obligado hizo lo mismo que el

de mi nacimiento, hacen impropio que acepte empleos y honores que me alejan del país. Este motivo que V. E. sabrá valorar debidamente, me aconseja renunciar el nombramiento de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca del Gobierno de los Estados Unidos, con que se dignó honrarme S. E. el señor Presidente de la República, á quien, al poner en su conocimiento mi formal renuncia, espero de la bondad de S. E., tenga á bien expresarle mi reconocimiento por tan alta distincion. Dios guarde á V. E. muchos años.—D. F. SARMIENTO.
(*El Editor.*)

otro candidato: principió por preguntar qué política se iba á seguir.

—¡Hombre, eso se arreglará!

—No, este es el punto capital. Este es un acto que hace alto honor á la memoria del doctor Obligado. El doctor Obligado era lo mas porteño, si puedo expresarme así, en sus ideas y en su educacion: era abogado, era estanciero, rico, militar, todas esas calidades tenía. Mientras tanto, ese hombre le dijo al Gobernador: nó, entendámonos sobre esto, la experiencia que tenemos Vd. y yo del gobierno nos muestra que no se puede fundar, porque nos cierran las puertas del Congreso: vamos y á balazos introduzcámonos. Eso se verá; se hará.—Bueno, contestó el doctor Obligado, entonces sí.

Esto es historia argentina, y no lo que proviene de esas banderas que no hacen mas que agitar las pasiones. Con esas condiciones aceptó el doctor Obligado, pero dijo en seguida, entendámonos: ¿Con qué elementos contamos? —El señor Ministro de la Guerra le dará los estados.—No venga con promesas, que salga el Ministro de la Guerra y vaya á Lujan y nos traiga cifras esterlinas, cuantos soldados tenemos, qué elementos hay. Hago estas relaciones para mostrar que nada de odioso hay en esos hechos, y si los recuerdo es para entrar en el espíritu del señor Senador, que siempre continúa juzgando esta palabra *irregularidad*, que abraza lo bueno y lo malo, pero que exagera las cosas llamando asesinatos á actos que no lo son, que exagera los actos inocentes llamándolos asesinatos, cuando no son mas que irregularidades.

Ha preguntado el señor Senador si están amnistiados todos esos crímenes por la Ley de indemnidad. Yo le daré las dos divisiones que se hacen por el primer artículo del proyecto en discusion.

Por el artículo 1° están amnistiados todos los delitos políticos, y en cuanto á la indemnidad, están amnistiados y no amnistiados. ¿Por qué? Porque todos esos actos cuan déplorables, criminales ó irregulares sean, son anteriores á la Ley Federal, y las penas no tienen efecto retroactivo y no pueden regir sobre nada de lo que pasó antes del día de la promulgacion de la ley. Esto en primer lugar.

En segundo lugar, ninguno de los actos que precedieron á esta nuestra Constitucion argentina, despues de incorporado Buenos Aires, puede ser castigado hoy día, por una ley que no fué de la Confederacion.

Yo no quisiera ser pesado en esta parte, pero protesto que no hay delito ni cosa que merezca la pena de recordar aquí, con escenas tan deplorables y sangrientas en que todos tenemos parte, no por la accion personal, sino por las razones que he dicho antes respecto de los del Moral, en La Rioja.

Si el acto ocurrió en Buenos Aires, sí, porque la Provincia de Buenos Aires subsiste y puede y hace suyo el delito cometido en su territorio, pero el Congreso no puede dictar leyes hoy para súbditos, diré así, de una nacion en que Buenos Aires no estaba representado. Pero un principio fundamental viene á aclarar esta duda.

Necesito cambiar de asunto y seguir siempre mi sistema de explicaciones sobre un hecho sencillo que está al alcance de todo el mundo y que todos sienten igualmente.

Se ha presentado un papel y se ha leído con comentarios de horror por un consejo, ó tentativa de violencia de la Constitucion. Será una idea mala del autor que podrá ó no tener razon, pero yo voy á probar que á pesar de que yo no he violado ninguna Constitucion, cuando la violacion es hecha por un hombre, con fines útiles á la sociedad y no á su persona, ese hombre no pierde nada en la estimacion pública, y apelo al testimonio mismo de mi concolea por San Juan que ha asegurado á mi juicio inexactamente, que el gran Lincoln, el segundo héroe de la humanidad despues de Washington, violó la Constitucion y el Congreso lo amnistió.

Como se sabe, Lincoln por violar la Constitucion no perdió nada del respeto y la estimacion de sus conciudadanos.

Story, decia en su Comentario: es cosa averiguada, que Jefferson violó tres veces la Constitucion, y Jefferson era el segundo de Washington y es el jefe, el Patriarca del partido democrático de los Estados Unidos, que debiera ser tambien el de nuestros adversarios, porque era el partido que combatió contra la excesiva autoridad, exceso que culpaba á Washington. Sin embargo, Jefferson nada ha perdido por ello de su nombradía.

Voy á citar un testimonio que me han oído mil veces. Thadeo Stevens, que ha hecho un papel tan grande entre los abolicionistas, tenía 76 años y medio siglo de vida parlamentaria, considerado como el Patriarca del sistema legislativo de los Estados Unidos.

Thadeo Stevens, decía en pleno Congreso, «hace *dos años* que vamos fuera de la Constitucion, y no entraremos en ella hasta que hayamos salvado la Union.» Y no ha recibido reproche de nadie, porque ese era su modo de ver las cosas.

Nosotros estamos igualmente, hace dos años, fuera de la Constitucion y permaneceremos siempre si no cambiamos de ideas.

Voy á citar un ejemplo mío. Afortunadamente no puedo decir que mi concolea tiene parte en él, porque mi concolea ha declarado que no participaba de la revolucion, y yo puedo agregar en su apoyo, que, cuando apenas había estallado, me declaraba lo mismo. Por tanto no le hago un cargo, á él ni á nadie, pero digo que todos los hombres que han intentado ó ayudado la revolucion, han violado la Constitucion, la han violado en el artículo que dice: «El pueblo no delibera ni gobierna sino por sus representantes y autoridades creadas por esta Constitucion. Toda fuerza armada ó reunion de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione á nombre de éste, comete delito de sedicion.»

Puede decirse que aquí había un pueblo entero, puesto que tanta importancia ó extension se le ha dado al hecho, que ha violado la Constitucion; pero hay ciertas razones para no aborrecerlo, ni despreciarlo, ni mirar á los actores de estos hechos como criminales, pues que tratamos de amnistiarlos.

Creo que con lo que he dicho me he detenido demasiado en esta parte y que basta por hoy, pero yo me reservo para la otra sesion, señor Presidente, tocar otros puntos muy esenciales, pues me parece que no es tan urgente la sancion de esta ley respecto de la cual creo que todos hemos de estar de acuerdo, pues al fin nos hemos de entender por una redaccion que satisfaga todos los intereses.

SESION DEL 15 DE JULIO.

Señor Sarmiento.—Cada vez que recapacito, señor, sobre los extraños incidentes que ha provocado la cuestion de amnistía, me viene la idea de que ha debido haber un mal entendido, ó que es posible que yo mismo haya contribuido en gran parte por falta de hábitos de las prácticas establecidas entre nosotros, siguiendo otras que se me han hecho habituales con el espectáculo de otras asambleas, y las creía aceptadas aquí. Despues he visto que ha podido esto, en efecto, dar lugar á equivocaciones, que han traído una serie de desenvolvimientos que me llevan casi á la barra de los acusados, para defender no solo mi pensamiento, mi vida pública, mis acciones personales, sino tambien los actos administrativos de un alto funcionario que no está presente aquí, pues terminó hace ocho meses el periodo de gobierno que había principiado seis años antes.

Cuando la Comision de Negocios Constitucionales confeccionó las enmiendas al proyecto de amnistía que venía de la otra Cámara, nos propusimos hacer una larga exposicion de las razones que la Comision tenía para aconsejar tal ó cual sistema.

Ese era el informe de la Comision; constaba de cuatro ó seis páginas, sin que á ninguno de los miembros de la Comision le quedase mas que decir sobre la materia, porque está ahí completamente razonado y explicado el pensamiento.

No debía, pues, ser yo miembro informante, porque de los que componian la Comision era el menos apto para seguir el debate; y con ese motivo se fijaron bien las ideas para que no hubiese miembro informante, sino por cuanto alguno debía de representar los derechos de la Comision á ser oída mas veces de lo que el Reglamento lo permite para los demas.

Pero al sentarme en este asiento y hablar por primera vez, me propuse exponer una serie de ideas, que me eran completamente personales: cuando un señor Senador me hacía presente que mi discurso no iba á la cuestion, sino que era personal, tenía mi completo asentimiento, porque era la verdad.

¿Qué era, pues, este discurso?

Y digo efectivamente que no está en nuestras prácticas, y segun el uso, salvo dos palabras que pueda decir por digresion un Diputado nuevo en el Congreso. Alguna vez he tenido ocasion de recordar esta práctica necesarisima en los parlamentos. El *maiden speech*, se llama por broma en Inglaterra.

Es un discurso que ha de pronunciar precisamente el novel que entra en la Cámara, y por eso toma la palabra la primera ocasion que ha de usarla para pronunciar su discurso y hacer alarde de sus principios, de sus ideas y del carácter que representa en la Cámara, é indica entonces claramente á cuál de las fracciones de la opinion representadas en su seno va á pertenecer en lo sucesivo. Esta práctica trae ventajas inmensas, y es casi necesaria en el sistema parlamentario. Un Diputado que se presenta es una caja cerrada; el Congreso que lo recibe no sabe quién es, cuáles son sus capacidades, sus aptitudes, á mas de sus ideas; y las consecuencias del *maiden speech*, no sin motivar la critica y examen de sus concoleas, son dar á qué atenerse sobre sus principios políticos, su capacidad oratoria, su instruccion. El debate marcha entonces sobre un terreno sólido.

No sucede así cuando nadie sabe cuál es el espíritu del nuevo Senador ó del nuevo Diputado que entra y se lanza en la discusion, hasta que un día va á votarse un asunto y resulta que hay un número de votos con el cual no se contaba, sin este previo conocimiento del color político de cada persona. De aquí proviene entre nosotros, señor Presidente, que el giro que han de tomar las leyes depende de la parte mas fluctuante de la Cámara.

Todos los sistemas de ideas tienen sus oradores; lo que se llama en Inglaterra *leaders*, y en esta Cámara, debo decirlo, están dignamente representadas. Pero, ¿quiénes deciden la votacion?

Aquellos de quienes no se sabe cuál es la opinion y pudiera ser que las excitaciones del debate, las influencias externas ú otros accidentes sean razon para inclinarse en pro ó en contra y aumentar el número de votos de un lado.

Bien, señor Presidente; con estos antecedentes yo tenía otro mas serio. Un ex-Presidente al descender de tan alto puesto se ha sentado antes en estas bancas y encabezado

cierta clase de ideas, que han hecho nacer grandes dificultades. No es posible olvidar que un ex-Presidente, un ex-Senador fué llevado por sus amigos, por sus ideas, por sus errores, por lo que se quiera, al extremo que hemos visto llegar los sucesos.

Vuelve á repetirse el mismo caso y se presenta un Senador que ha desempeñado ese mismo cargo, y la opinion pública, no la opinion de los que están aquí cerca, sino la opinion de toda la República, está para preguntarse: ¿qué va á hacer?

¿Va acaso á hacer lo mismo que su predecesor; á ponerse de punta contra el Gobierno con una mayoría popular, real ó supuesta, como la quieran mirar los partidos, y hacer que venga toda la administracion presente á juicio por la influencia que ejercerá como Senador, y por sus ideas, etc.?

No hago comparaciones.

Creí, pues, que debía hacer mi *maiden speech*, y decía: sí, señores; al sentarme en esta silla, yo vengo con estas ideas, que concreto en estas palabras:—Soy no solo moderado, sino gubernista; no de este gobierno, sino de todos los gobiernos que nos han precedido, y habrán de seguirse siempre que estén en los límites de la Constitucion.

No necesito decir mas para explicar lo que era aquel *speech*.

El informe que venía de parte de la Comision no requeria, pues, mas palabras. Podrán decir cuanto se quiera en contra, pero no llegó ese caso: se votó rechazándolo; quedaba por tanto cerrado el debate. Desgraciadamente había una palabra que á un señor Senador le hacía gran impresion, en un proyecto que no estaba en discusion y de ahí se pasa á esta serie de deducciones.

—Voy á combatir la palabra aquella, porque sospecho que representa tal ó cual cosa. Como el discurso de uno de los miembros de la Comision ha dicho que sus ideas son tales en cuanto al Gobierno y en cuanto al sistema, voy *ad hominem*.

Primera violacion, á mi juicio, de las reglas del debate.

En primer lugar, lo que había sido rechazado era un proyecto de enmiendas con un informe firmado por tres personas, y el deber parlamentario es hablar siempre de la

Comision que le sostiene. Se hace agravio á los otros miembros de la Comision en separarlos de las ideas que ellos han firmado, porque se hace entender que sólo un miembro de la Comision ha hecho, y sin activa participacion de los otros, ha deshecho.

Y hay otra particularidad que citar, y es que habiendo un hombre, *ad hominem*, otra desviacion de las reglas del debate, encontró que sus ideas le arrastraban hasta atacar á un Presidente. Pero, ¡por Dios santol no hay un Presidente aquí: la persona que fué Presidente no puede responder de sus actos de Presidente si no le ponen primero en las condiciones en que se produjeron.

Quien debe acusarlo de violacion de la Constitucion, de las leyes, de tendencias despóticas, de lo que se quiera, ha de ser sólo la Cámara de Diputados; pero nunca el Senado porque es el Juez que va á decidir sobre ese punto y no se ha de convertir en Fiscal, acusador y juez á la vez.

El Presidente necesita para ser juzgado, dos terceras partes de votos que resuelvan que es acusable, y dos terceras partes de votos que lo juzguen.

Son privilegios del sistema representativo, son trabas puestas por la experiencia contra las ideas desordenadamente democráticas.

Es muy grave eso de acusar al Jefe del Estado.

Pero, yo protesto, señor, que no soy Jefe del Estado y me vería muy embarazado para contestar á ciertos cargos, sin estar al frente de las oficinas con los ministros responsables de aquellos actos al lado, etc. Sería un acusado privado de las mas elementales garantías de defensa.

El señor Senador, mi concolea por San Juan, observaba que le faltaban los documentos oficiales para ensanchar todavía sus cargos; y yo digo á mi turno lo mismo, que me faltan los documentos oficiales, yo deberia estar sentado, donde es preciso estar para contestar á cargos semejantes, con los privilegios del caso.

¿Cómo es posible que la Constitucion haya consentido que el que fué Presidente, revestido de tantas garantías, para que no pueda ser sin gravísimas razones atacado, el día que deje de serlo, queden abiertas las puertas á todo el mundo y el mismo Senado que iba á juzgarle diga: ahora yo soy

fiscal y acusador, y venga el que fué Presidente á responder, sin las garantías que tenía antes?

Sí, señor; las violaciones de la Constitucion se acusan.

No es ni en estos casos ni en esta clase de debates en que se me puede interpelar para que responda en nombre de un Presidente de la República. Yo no puedo responder sino de mis actos aquí, del Informe y proyecto de enmiendas.

Ahí están consignadas todas las ideas, no mías, sino de una Comision, y el deber de todo Senador era adoptarlas ó rechazarlas.

Con estas explicaciones ya me es muy fácil continuar el debate, y fijar bien claras las ideas.

Creo que podré reducir á muy pocos tópicos el larguísimo discurso del señor Senador, mi concoleaga, y en las tan variadas materias que encierra, que requerirían un volumen para refutarlas y para poner en conocimiento del público los antecedentes.

Creo que hemos pasado ya de la época de sangre que contienen todos esos cargos anteriores y vamos á entrar ahora en el terreno pacífico de las intervenciones.

Sin embargo, ha quedado el otro día un solo punto que requiere explicacion. Viene entre los cargos el haber ejecutado ó tenido parte en ciertas ejecuciones en La Rioja, con el Coronel Sandes en la primera guerra del Chacho, no en aquella de que nos hemós ocupado antes.

Creo que el señor Senador ha olvidado datos que valen algo entre los hombres, que son tan notorios y públicos que no pueden olvidarse.

Siendo yo Gobernador de San Juan y no jefe del ejército, mis compañeros de expedicion los Coroneles Sandes y Rivas, que eran quienes mandaron esas fuerzas, tuvieron la indiscrecion de pasar una nota al Gobierno de San Juan, diciendo que habían ejecutado despues de la batalla unos bandidos, porque así se usaba llamarlos oficialmente entonces.

Yo me ví en un disparador: ó aprobar la accion, ó reprobarla, al dar cuenta al Gobierno Nacional. Pero encontré otro expediente mejor: se ha dado orden de proceder así, porque había derecho para hacerlo. Pasaron los años, y despues de un año de ser Presidente un diario recordó este hecho y dijo: ahí está el cargo confesado en una nota, etc.

Entonces yo me dirigí al Coronel Rivas, diciéndole en pocas palabras, que el honor militar es uno de los resortes de la ordenanza: le ordeno, le pido á usted que bajo la *responsabilidad de su honor*, diga lo que hubo á ese respecto, quién dió la orden, quién la escribió; es decir, quién fué el escribiente; y si el Gobernador de San Juan supo algo de la orden. El Coronel Rivas ha contestado en carta que poseo y se ha publicado repetidamente en la prensa, declarando *bajo su palabra de honor* que él dió la orden, en su cuerpo, el 6° de línea, que la escribió el teniente Tal del cuerpo, y el Gobernador no ha sabido nada; dando las razones de su conducta.

Esas serían las razones; pero la mía para aceptar el hecho, era una razon de derecho que ya he dado.

Daré los antecedentes del hecho.

Había pasado la batalla de Pavon, y el ejército estaba ocupando á Córdoba. Otras divisiones marchaban hacia Mendoza, San Luis y San Juan y ocuparon todos aquellos pueblos. En Villa Nueva, cerca de donde se halla hoy Villa María, permanecimos unos cuantos días con el General Paunero, jefe de la division, con quien yo vivía como Auditor de guerra, y allí convinimos en la necesidad de escribir al Chacho, que no había tomado participacion en la guerra, ni formaba parte del ejército de la Confederacion de entonces. Yo fui el secretario para escribir la nota, diciéndole: que aunque nos había dado tantas veces pruebas de cordura, nunca nos la había dado tan grande, como en no tomar parte en aquella lucha, y que había hecho muy bien en no concurrir á la batalla de Pavon.

Le recomendábamos, pues, que no tomase parte ninguna en adelante, porque habíamos triunfado y estábamos ocupando toda la Provincia, y tendríamos ocasion de serle útil.

Firmaban: *Paunero—Sarmiento*. Los dos bien y simpáticamente conocidos de él.

La República estaba en paz, y la guerra había concluido sin que quedase una partida en armas en toda la República. ¿Y qué se imagina, señor Presidente, que hizo un día el Chacho? Reunió sus hordas y se lanzó sobre Tucuman á robar, su oficio de toda la vida, robar. Llegó á Tucuman, le cerraron con palos las calles y era tan bruta

aquella pobre bestia dañina que tuvo que volverse, porque no pudo hacer lo que iba á hacer: robar. Le mataron cuatro ó cinco de sus hombres, y se volvió á La Rioja.

Entonces volvió á principiar la guerra, la misma que volvió á intentar cinco ó seis meses despues. ¿Con qué motivo? Con ningun motivo. ¿Para qué? Para nada!

Fué entonces que el Coronel Rivas mandó 160 hombres al mando de Sandes á acabar con este movimiento antes que tomase cuerpo, porque no estaba en los llanos todavía y era preciso salirle al encuentro antes que la montonera se formara.

Se dió un combate. Concluyó tomando once cabecillas de esa chusma, que es preciso haberla visto para saber lo que llamaban oficiales. Todo había concluido: Sandes había tomado en Mendoza un señor don Damian Gómez, de las primeras familias para su ayudante y concluido el combate este joven poco apercibido, salió á los alrededores á tomar prisioneros, solicitud honrosa de los oficiales, evitando que los soldados los maten.

Lo matan á;éll lo degüellan, señor Presidente, lo mutilan: y Sandes que estaba comiendo un asado despues de la refriega, al ver los pedazos de su ayudante, mandó fusilar aquellos malvados. He dicho que perfectamente bien, y alguna vez en la prensa he defendido á Sandes de su desgracia de crueldad. Sandes tenía una justificacion que oponer á todos los que le echasen en cara su carácter guerrero, su carácter de fiera, que era abrirse el pecho y mostrar cincuenta heridas que había recibido. Es una desgracia en la guerra la crueldad de algunos jefes, pero no es un delito sino cuando viola las leyes de la guerra.

En Francia, durante la guerra del Imperio había mariscales que hacían temblar cuando había guerra, porque eran crueles ó poco económicos de sangre. Pero no es esa la cuestion, señor; la cuestion es lo que decidió en el mismo caso el Presidente de los Estados Unidos, inmediatamente despues de concluida la guerra civil, con aquellas palabras que tuve el honor de citar el otro día: « Habiendo sido « tomada la capital de la Confederacion y habiendo sido « vencidos todos los ejércitos regulares, los que continúen « de su cuenta haciendo la guerra á la Nacion, serán pasados por las armas del ejército.»

Voy á entrar ahora en la parte de las intervenciones. Protesto desde luego que yo no he intervenido; y si el señor Senador á quien contesto.

Al principio no había en el interior mas intenventor que el Chacho. Era su oficio, su profesion. Apenas había un desorden en San Juan, el Chaco se aparecía con sus hor-das, conseguía unos diez mil pesos; comía bien unos días; bebía él y sus soldados; y en fin, se refrigeraban. Cuesta al interior mas de tres millones este animal dañino, como tuve alguna vez que caracterizarlo, porque nunca pude saber qué quería. Yo tengo su correspondencia y jamas he podido descubrir por qué hacia la guerra.

Pero para entrar en el espíritu de los cargos hechos, acepto la discusion en cuanto á los principios, sin defender al Presidente, sino simplemente para decir cuales son mis ideas á ese respecto.

Las naciones fundan gobiernos para que respondan de la tranquilidad pública y de la seguridad exterior, nada mas.

Basta que haya desorden, que se alteren las condiciones necesarias para que los jueces civiles hagan justicia en las querellas entre los asociados, para que la autoridad armada intervenga. Esta es la sociedad humana, el sistema de resolver pacíficamente todas las cuestiones, por medio de un juez, por medio de estos instrumentos que ha creado la sociedad, sin que se mate, sin que se robe, creyendo cada uno que lo hace en virtud de su derecho.

La Inglaterra tiene Jueces de Paz, á mas de los Coroners y otros empleados; pero el Juez de Paz que nosotros tenemos, tambien tiene el poder para mantener la paz, porque este es su nombre, *Juez de la Paz del Rey*.

Pero el Juez de Paz en Inglaterra tiene el *posse commitatus*, es decir, la facultad cuando el orden es alterado en su jurisdiccion, de llamar á los vecinos y armarlos, y hacer deponer las armas ó hacer abandonar los motivos de violencia que muevan á los que la paz alteraron.

Bien, señor Presidente; hay una excepcion á este sistema universal de gobierno, y es el sistema federal. El sistema federal tiene su fundamento en los Estados Unidos, sobre todo en el sistema de intervencion nacional que nos ha servido de regla en nuestras instituciones, en la jurisdic-

cion interna del gobierno local y la jurisdiccion del gobierno general que todas las Provincias componen.

Existen, pues, dos géneros distintos de autoridad en cada lugar para restablecer la tranquilidad, segun el motivo del acto sedicioso. Lo que pertenece al fuero interno de la Provincia se deja á las autoridades locales, y la Nacion lo mantendrá en toda la Nacion, siempre que se toquen ciertas cuestiones que sean nacionales ó requieran su garantía, porque entonces esas cuestiones no se someten á la jurisdiccion de cada provincia, sino que la Nacion se las avoca, como que está en todas partes con un gobierno completo y armado, el único armado por la Constitucion.

Las Provincias no pueden hacer guerra, es decir, no es necesario que hagan uso de las armas. Mas cuándo en una Provincia ó en un Estado las autoridades no se encontrasen con suficiente fuerza para resistir á una combinacion demasiado poderosa que se sobrepusiese á las leyes, entonces la fuerza nacional ayudará á las autoridades á restablecer el orden.

Cuando principió á funcionar la Constitucion de la Confederacion, principiaron á aplicarle estas leyes que son hoy día el artículo 5º y 6º de nuestra Constitucion, y empezaron á aparecer desde luego las dificultades del caso. Entraba por mucho, segun nuestro juicio, la voluntad del Presidente de entonces, para hacer que prevalecieran tales ó cuales ideas y personas, que se conservasen tales ó cuales hombres en el poder, y creíamos que las intervenciones iban á hacer prevalecer este partido, quitar á tal gobernador que molestaba, etc.

Hubieron escenas terribles que apasionaban mucho la opinion, y entre ellas me permitiré citar ésta por el éxito desgraciado y espantoso, y por la sinceridad que, á mi juicio, hubo en los motivos. Esa intervencion en que pereció el doctor Aberastain y ciento cuarenta vecinos de San Juan, entre ellos veinte ó treinta de las familias mas respetables; esa intervencion fué mandada por el Gobierno del señor Derqui, y el Gobernador de Buenos Aires señor Mitre, los dos conjuntamente. El motivo aparente era la muerte del Coronel Virasoro, ya he indicado lo que hubo en este asunto. Pero dejemos esta cuestion á un lado.

Hablando despues con el General Mitre y preguntándole

sus motivos, que tambien tengo en una carta, me los dió los mas justificados y fundados. Les llegó desde Córdoba un chasque, recuerdo el nombre de un señor Funes, anunciándole que el Chacho se movía en ese momento sobre San Juan por la muerte de Virasoro, é iba allí á hacer lo que era de su costumbre: robar. Entonces el Gobierno de la Confederacion resolvió la intervencion; pero estando en ese momento en tratos con el Gobierno de Buenos Aires y estando ya para reunirse la Confederacion en la mejor inteligencia del mundo, hallándose juntos el General Urquiza, el doctor Derqui y el Gobernador de Buenos Aires, en el Entre Ríos, mandaron una nota colectiva de desaprobacion á Virasoro. Muerto Virasoro, fué preciso que combinasen entre los tres la intervencion, y se convino que se nombraría á don Juan Saa, que era nuestro amigo de partido, y podia considerarse una garantia de que no habría violencias. El Gobernador de Buenos Aires dió su propio Secretario señor Lafuente. El ejército debia mandarlo el Coronel Conesa y ser jefe del Estado Mayor, el Coronel Paunero.

Con estas prescripciones era posible confiar que se haría justicia y que no iban á ejercer venganza.

Esta era la historia de aquella intervencion. Fueron á Mendoza, y en Mendoza se juntó Saa con un señor Nazar, obstinado federal de los del fraile Aldao y Rosas, etc., y logró extraviar á Saa, rechazando la mision que traían los otros. El error estaba en que el General Paunero y el General Conesa no tuvieron el coraje de resistir á las presiones civiles, como tenian valor para afrontar á la metralla. Cedieron y abandonaron su puesto.

Debo hacer justicia al Secretario, que tuvo mas entereza que los militares.

En fin, me parece que estoy seguro que el señor Lafuente indignado con todas estas cosas escribía al doctor Aberastain, aconsejándole resistir. Es quizá impropio que diga que yo le escribí diciéndole lo contrario. Debe constarle al señor Lafuente.

Refiero estos hechos para mostrar cómo son las intervenciones y porque quizá otro día cuando se miren las cosas de afuera bajo otro punto de vista, sobre todo tratándose de las cosas presentes, harán justicia al cúmulo de dificult-

tades que rodean á los gobiernos honrados y de propósitos sanos, sobre todo, que son los que están expuestos á mayores ataques.

Con este antecedente voy á responder á un cargo del señor Senador, á quien contesto, que quedará tambien explicado de la misma manera. Me refiero á lo que ha dicho sobre la asercion que un Ministro de Gobierno en la Comision de Negocios Constitucionales de la Cámara de Diputados, ha dicho: «que el Presidente no intervendría; sino en favor de sus amigos políticos.»

Le he objetado desde el principio al señor Senador mi concoleja, inexactitud en las palabras técnicas, sin lo cual no nos podemos entender. He tenido tambien la ocasion de observar que se crean concomitancias cronológicas que no existen para inventar responsabilidad, ó se omiten hechos que son complementos necesarios; por ejemplo, el cargo que se me ha hecho por los fusilados por orden del Coronel Rivas, atribuyéndome á mí, no obstante, la declaracion.

Pero sobre lo relativo á la intervencion de Corrientes, el señor Senador á quien contesto ha omitido que sabía mi propio parecer.

En conversaciones confidenciales, que el Ministro me contó que decia haber asegurado el Ministro en la Comision de que él formaba parte, creo que es textual lo que recuerdo haberle dicho, á saber: que el Ministro era muy lacónico para hablar, y que prestaría poca atencion tal vez.

Pero que creía fuese una mala traduccion de palabras, que me habria oído á mí.

Antes de ocurrir la intervencion ni cosa ninguna, dos ó tres meses antes un Coronel Insaurralde, de Corrientes, mandó una comision compuesta de dos individuos para que me entregasen una carta del Gobernador de Corrientes, señor Baibiene, dirigida al mismo Insaurralde en que le decia (*eran de dos partidos distintos*) que estando cerca de las elecciones que necesitaban fuesen de acuerdo todos los correntinos *para crear un gobierno fuerte que resistiese al Congreso Nacional que intentase usurparles las tierras de Misiones.*

Este era el Gobierno que se iba á fundar, por medio de las elecciones que dirigia el Gobernador.

Al señor Senador hoy le dije que estaba reuniendo las

piezas de un proceso, para cuando llegase la ocasion de hablar, pedirle al Congreso declarase si debía apoyar á gobernadores creados para resistir á las leyes del Congreso: y esperar á que le hayan ejecutado su propósito, sin suspenderles los beneficios de la asociacion con ese Congreso, porque son reciprocas las obligaciones, segun el artículo 5º y 6º de la Constitucion.

Despues de esos hechos el señor Senador por Corrientes, mi amigo entonces, vino á visitarme una vez á la casa de Gobierno y me dijo traer encargo de dar explicaciones sobre una proclama que había dado á la Guardia Nacional el Gobierno Baibiene.

El señor Baibiene me decía en su justificacion: «se ha visto obligado á decir algunas cosas á que se vió forzado, porque le atribuían haberse quedado con los ajustes de la tropa.» Yo tenía antes de eso tres ejemplares de la proclama en mi poder desde que se publicaron hasta la fecha en que el señor Senador me habló.

Despues del combate de Ñaembé, vencido el enemigo quedaron seis piezas de artillería y cuatrocientos ó quinientos fusiles, y como seis ó siete mil caballos. Hubo pocos prisioneros porque la caballería se fué y no pudo ser alcanzada.

Entonces reunió el señor Baibiene, á quien hice Coronel, á todos los oficiales y les dijo: estos cañones son la propiedad de Corrientes y debemos resistir al Gobierno Nacional si nos los quiere quitar. Estos cañones son tomados con nuestra sangre.

El Gobierno tenía partes oficiales de estas escenas, y los guardó callado la boca, porque me parece que le dije al Senador Torrent; ¿pero de qué se excusa el señor Baibiene, si el Gobierno no sabe nada, ni se ocupa de él? Entonces el señor Senador replicó algunas cosas en favor del señor Baibiene, diciéndome que le habían forzado á ese extremo por tales causas para él legítimas; entonces le contesté que no era necesario para defenderse faltar á la verdad.

La proclama decía: aunque no tengo presentes las palabras: Correntinos: nosotros hemos salvado nuestra Provincia sin el auxilio del Gobierno Nacional, con vuestra sangre y vuestros esfuerzos, desnudos, desarmados, en fin, una retahíla conocida que da la idea de haber estado los ejér-

citos en la última miseria, en el último caso de desesperación.

La verdad, señor Presidente, ahorrando detalles que no son del caso, es que yo le había dicho antes al Coronel Baibiene, que no tuviese cuidado (porque me molestaban por tropas todas las Provincias) si el enemigo se dirige á Corrientes, me ha de tener á su lado; y un día, en un solo día, le mandé sesenta ú ochenta mil duros y uniformes para tres mil hombres.

Al Gobernador de Santa Fe, actual Ministro, señor Iriondo, y al General Conesa que estaba allí, les decía por un telegrama que recogiesen todas las armas y las mandasen á Corrientes, mandando al mismo tiempo un buque con seis piezas de artillería, el 7º de línea y luego el Batallón Brigada.

Este era el Gobierno Nacional, que no había hecho nada por Corrientes.

Pero los partidos, ó no sé qué intereses hicieron de Baibiene un héroe, un gran orador y no sé qué otras cosas mas. Sin embargo, la historia, que es poco mas ó menos la que acabo de hacer, ha de decir un día qué fué lo que hizo Baibiene en aquella batalla: ver pasar por delante de sus ojos todo lo que pasó en la batalla de Ñaembé.

Después, cuando llegaron los Remingtons, estaba el 7º de línea aquí. El Coronel Roca, á quien los partidos decían que yo favorecía, había venido á Buenos Aires, y no había ido á saludar á su Presidente, por ciertas razones que le hicieron pedir su baja mas tarde. No se la concedí. Lo mandé citar á casa á cierta hora, y nos dirigimos al Parque.

Formó allí el 7º de línea y le dirigí modestamente cuatro palabras, diciendo que le tenía mucho cariño á ese cuerpo porque había realizado un plan mío sin que tuviera parte en eso ningún general.

Entonces el Coronel Roca dió las gracias y explicó á los soldados lo que eran los Remington que se les distribuían, terminado lo cual, agregó: que el Presidente les hacía aquel insigne favor en recompensa de un trote de quince cuadras de ese batallón en Ñaembé que había salvado á la República de un gran peligro. Esta fué la batalla de Ñaembé, en la cual el batallón «Goya» mandado poco antes también

y el 7º de línea despues de una marcha forzada, cayeron sobre el enemigo derrotándolo completamente. Tan fué así que el sobrino del señor Baibiene, que vino con el parte, me decía: «Yo he estado allí y le he visto el blanco de los ojos á Jordan que no se resolvía á creer que se lo había llevado el diablo.»

Traigo á colacion estos antecedentes para que se vea todo lo que ha precedido á la solicitada intervencion. Y permítaseme agregar un pequeño detalle mas que contribuye al esclarecimiento de esta cuestion.

Yo tenía mucho deseo de honrar al señor Baibiene; le había tomado aficion. Cuando iba á tener lugar la Exposicion en Córdoba, le invité para que fuese conmigo. Fuimos á Córdoba, estuvimos allí largo tiempo, y todas las noches hablábamos de todo, menos del asunto de la proclama y otras cosillas. Al día siguiente de salir habló con uno de los Ministros y le dijo que había esperado que yo le hablase, cosa que no acostumbro; el Presidente no dá explicaciones á nadie, se las piden. Me he anticipado á abrirle el camino; todos los días ha estado conmigo, ¿por qué no me ha hablado él?

Bien, señor Presidente: vino el día de hacerse una cosa que parecían elecciones en Corrientes para nombrar Gobernador. Nombra Gobernador substituto Baibiene al señor Justo y el ex Gobernador quedó Comandante General de Armas.

Quiso salir á campaña. Sin duda que se prevería un movimiento revolucionario; pero yo estaba muy lejos de saber esas cosas. No había telégrafo aún. En fin, queriendo sacar aquellas piezas de artillería, las gentes de Corrientes lo estorbaron, vínose á Goya, y Baibiene y no el Gobernador nuevo, pidió intervencion.

El Gobierno Nacional no procedió á intervenir, en cuanto al hecho inmediato, hasta que la cosa tomó alguna forma; mandó un encargado del Gobierno para ver de que se trataba y desgraciadamente llegó un día antes ó despues, que agarrasen los adversarios al valiente Comandante General prisionero con todo su ejército, desarmándolos, y enviándolos á sus casas sin hacerles daño, y ahí concluyó todo. Esta conducta no era aislada allí: preséntanse las mismas circunstancias en Santiago del Estero, poco despues.

Llega el caso del señor Montes y pide intervencion al Gobierno; iba á reunirse el Congreso dentro de un mes: pudo el Gobierno haberla acordado.

Habían las exterioridades necesarias que constituiran, como se dice en derecho criminal—«la semiplena prueba»,—y bastan para obrar, y sin embargo, el Gobierno Nacional no quiso hacerlo. Primero: porque los Taboadas eran encarnizados enemigos personales de la política del Gobierno Nacional. Consta eso perfectamente. Segundo: porque no le inspiraba gran confianza el señor Montes, por sus antecedentes, y tercero y mas grave: porque aun menos confianza le inspiraban todavía los que debían sucederle.

Esperó el Gobierno que el Congreso se reuniese, presentó el asunto á su resolucion y el mismo señor Senador por San Juan á quien contesto, siendo miembro informante de la Comision á que se llevó este asunto, dijo que creía conveniente que no se interviniese: es decir, que era de la misma opinion del Presidente, que no se interviniese; declarando me parece (si acierto con la palabra), anómala la situacion de Santiago que indicaba que no estaba la provincia en *condiciones regulares*.

Hay, pues, dos hechos que son similares, y que se explican uno al otro.

Mientras tanto, tengo anotaciones de hechos anteriores al que he citado, para mostrar que el Gobierno, siempre que se vió en estas dificultades, procedió con la prudencia que aconsejan la prevision y la experiencia.

En el mes de Marzo del 65 dió muerte la fuerza pública en las calles de Córdoba, á las 12 del día, al señor Posse. Con este motivo, el Gobierno Nacional mandó un interventor á fin de esclarecer este hecho: era el Ministro del Interior el interventor, hoy Senador por San Juan, y el resultado que tuvo fué no hacer nada por razones que se daban entonces, de amenazas de movimientos del Paraguay, ó cosas así. Pero en fin, por cualquier razon de prudencia, no se llevó á cabo la intervencion, y se dejaron las cosas como estaban.

Pero otro caso hay, todavía mas marcado.

En Octubre de 1867 el General Arredondo, estando reunida la Legislatura de Córdoba se presentó en el recinto de sus sesiones, con una renuncia que le había arrancado con violencia al Gobernador Luque, exigiendo de aquella Legis-

latura que aceptase la renuncia, á lo que se negó; sin embargo de que el General la había constituido ya en prision habiendo cerrado las puertas del Salon, y tomado Arredondo el asiento del Presidente; y puesto sobre la mesa, dicen, su chicote. La Legislatura no tomó nunca en consideracion dicha renuncia; pero Luque quedó, sin embargo, destituido. Entonces, sí, hubieron razones para intervenir; pero el Gobierno no hizo mucho hincapié sobre el asunto y ni Arredondo fué castigado ni Luque repuesto. El señor Senador por San Juan era miembro del Gobierno Nacional entonces. Pregunto á los que han ejercido el Gobierno y se han visto en presencia de necesidades apremiantes: ante el texto literal de la Constitucion y ejemplos de esta clase, ¿qué han hecho? ¿qué harian? El artículo 5º es terminante, la forma representativa ha de ser salvada, está garantida y en aquel caso no fué garantida desde que sin una sola palabra bastaba para echarla abajo por medio de un General.

Todos estos hechos ocurridos en Córdoba con su Legislatura, prueban que no está todavía en nuestras costumbres arraigado el respeto que se debe á las Asambleas, y han sido ademas un precedente funesto, funestisimo para lo ocurrido en San Juan. En San Juan se repitió el mismo caso. El Gobernador echó la Legislatura á la cárcel, con motivo ó sin motivo. Pero es de la esencia del sistema representativo que jamas en ningun caso, el Poder Ejecutivo puede hacer prender á la Legislatura. Pero el señor Senador por San Juan, trabajó entonces por que quedase impune el atentado, deseando que el Gobierno Nacional no interviniese.

Una palabra mas y terminaré lo que á intervenciones se refiere.

La intervencion, señor Presidente, es un acto de violencia, de fuerza cuando el Congreso da una ley para intervenir y dice lisa y llanamente esto: se pone tanta fuerza á disposicion del Poder Ejecutivo, tantas Provincias pueden movilizar la Guardia Nacional; se entiende que puede mover tambien la artillería y no necesita que el Congreso señale la cantidad de artillería que puede llevarse, ni la tropa de línea, porque es un punto decidido de antemano: no ha de ir con milicias sino cuando no tiene buenos soldados.

Esta circunstancia hace que no se pueda reglamentar el uso de la fuerza. Porque el Congreso no puede reglamentar el uso de la fuerza; y es esta la simple cuestion que hace muy difícil, muy arbitrario el resultado de las intervenciones. Nosotros para dulcificar sus efectos, para obtener la mayor garantía posible de acierto hemos dado en nombrar á ciudadanos, á un Ministro, á una persona que vaya á ver que es lo que hay de verdad ó conveniencia pública en el caso intervenido. No es esa, sin embargo, la intervencion; la intervencion como nace del espíritu de la ley, tiene un objeto práctico, que es restablecer la tranquilidad; no tiene mejor razon que alegar el encargo de la fuerza que unos hermosos bigotes y la buena espada de Coronel ó General que ha de mandar la tropa; porque se comprende bien que no se ha de poner al frente de una intervencion, sino por circunstancias muy extraordinarias, á un paisano para disponer de la tropa. Un General va á un pueblo y dice: caballeros: esténse en orden.

Un General no ha estudiado la Constitucion, no va á razonar con nadie; si no les parece bien lo que ordena y si resisten, los manda á la cárcel, ó á un presidio, ó á alguna alguna otra parte: porque él no va á razonar, sino que cumple órdenes, pues no se mueve guardia nacional, tropas y cañones para ir á charlar, disputar y conciliar.

Ahora voy á entrar á otra serie de consideraciones muy distintas y que abraza todo el discurso del señor Senador.

Quédame, señor Presidente, la parte que yo diria, constitucional de este debate.

Hay un gran número de aserciones del señor Senador á quien tengo el honor de contestar, que conculcan todos los principios en que está fundado el sistema republicano.

Ha citado el señor Senador la cuestion de San Juan diciendo que «el Senado votó en esa ocasion en favor de la doctrina del Poder Ejecutivo, por una mayoría que tal vez la historia dirá como se formó.»

Esta asercion se compone de dos partes, á cual de las dos mas viciosa. Confesion de parte: que el Senado aceptó y autorizó la doctrina del Poder Ejecutivo.

Señor: cuando una política tiene el asentimiento del Congreso ó del Senado; cuando se hace mocion en el Senado para atacar esa política, y esa mocion es vencida por la

mayoría del Senado, esa es la ley para los debates futuros.

Si, señor; porque ha dejado de ser esa política, la política del Poder Ejecutivo, y se ha convertido en la política del Senado y del Congreso, segun sea el caso, es decir, del Gobierno de la Nación. Si no fuese así, no habría sistema representativo posible ni leyes vigentes.

Eso es lo que se llaman *precedentes*.

¿Qué es lo que piensa la Legislatura ó el Congreso en tal materia? No hay mas que ver los antecedentes y resoluciones que se han tomado.

No puede, pues, un Senador en tiempos posteriores, venir á tachar los precedentes y decir: rechazo la doctrina aceptada por mi propio ramo de la Legislatura como una cosa cualquiera. No, esa doctrina le obliga; y no ha de fundarse en la doctrina vencida, llevándose por delante las decisiones del Senado.

No ha habido cuestion mas luminosa en el Congreso Argentino, que esa cuestion de San Juan; se agotó todo lo que había que decir en la materia.

Por mocion del Senado, se mandó publicar en un libro esas sesiones, libro que ha corrido la Europa, todos los Estados americanos, y sobre el cual hombres eminentísimos han dicho que es uno de los mas grandes y bellos debates que haya habido en un Congreso: llegando un Ministro norteamericano á decir, en presencia del cuerpo diplomático que creía que por entonces no había en el Congreso de los Estados Unidos hombres mas capaces para tratar estas cuestiones (1).

No se puede volver sobre el resultado de ese debate, y como son treinta ó cuarenta los actos de ese género que ha citado el señor Senador, y todos estos pareceres están regidos por el mismo principio, no quiero entrar á examinarlos: todos tienen el vicio capital que van contra las decisiones del Congreso. Son aserciones del señor Senador que en otros parlamentos serian reprobadas, porque destruyen la ley, y no es permitido hablar sin respeto de la ley, sino con un proyecto presentado para derogarla, y entonces el

(1) Conservo la carta de Cushing á D. Manuel García, opinando á favor de la doctrina del Ejecutivo y admirando la ciencia institucional desplegada en aquel gran debate, así como conservo apuntes manuscritos de Sarriento que han inspirado varios de los discursos pronunciados. (Nota del Editor).

encargado de hacerlo demuestra sus defectos: pero está mandado y aconsejado que siempre ha de hablar con el mayor respeto del Congreso que la produjo.

Esto se aplica á veinte ó treinta cargos que se han hecho lo mismo que á la cuestión de Corrientes. Se manifestaron ideas en contra de la conducta del Gobierno Nacional sostenidas en la Cámara de Diputados por el mismo señor Senador; y, cualquiera que hayan sido los motivos que se atribuyan á la mayoría de aquella Cámara—que creo fué de dos terceras partes—esa mayoría condenó la doctrina de los que habían sostenido lo contrario de lo que sostenía el Poder Ejecutivo, incluso el señor Senador á quien contesto y que pretende haber sido él el Congreso.

¿Qué hay que hacer contra tal decision de su propia Cámara?

Eso es ley; y no se puede decir: fué por *picardía*, fué por influencia. ¡Oh, eso no!

El Gobierno está descargado de todo cargo desde que, por un incidente cualquiera, ya sea rechazando lo que la minoría pretende, ya sea estatuyendo por una ley posterior que debe servir de guía, el Congreso ha decidido en favor del Gobierno.

Cuando la sesion del Senado, por ejemplo, sobre la cuestión de San Juan, la mayoría ó algunos de los miembros de la mayoría, propusieron que se aprobase la conducta del Gobierno, un señor Senador se opuso, diciendo que era darse el derecho de desaprobar ciertos actos; se propuso y fué sancionado pasar á la orden del día pura y simplemente, segun la práctica de todos los parlamentos.

No es permitido declarar que la minoría tuvo razon porque el señor Senador no es juez de congresos, y puesto que el Congreso erró, deje el error subsistente hasta que se presente el medio de corregir ese error, ó que cambien las opiniones y se tome una resolucion contraria.

Así es que esa política llamada despótica, absurda ó lo que se quiera, del Presidente, tuvo el apoyo de las Cámaras, que nunca le faltó en esas grandes cuestiones, hasta rechazar esas ideas de las minorías, que hoy se pretende llamar el Congreso.

No, señor; no es el Congreso: el Congreso es todo lo contrario, es la mayoría. Pero hay algo mas monstruoso en

aquel, «y tal vez la historia dirá cómo se formó esa mayoría».

Me parece que son aserciones excesivas que muestran que este debate viene de errores semejantes, al de creer que es posible decir tales cosas.

¿Cómo se forman las mayorías?

Suelen formarse por un error dominante en una sociedad. ¿Y qué remedio tiene? Yo había tenido el honor de expresarme antes, en prevencion de todo esto.

Para saber cuál es la verdad, cuál es la voluntad de una nacion, no hay medios prácticos, medios sensibles que no estén sujetos á controversia y se ha buscado un signo material, absolutamente independiente de toda razon: entre 15 la mitad mas uno es la razon.

¿Por qué? Porque es un medio de poner fin á los disencimientos humanos que no tendrían término, si no se buscara un medio tangible de dirimirlos. ¿Qué dirá la historia con respecto á la manera como se formó esa mayoría?

Yo conozco, señor cómo se formó. Muy sencillamente, por una práctica que subsiste en nuestros parlamentos, y que me haría entrar en muy largos detalles, para mostrar cómo se procedió en el caso en cuestion.

Antes de presentarse un proyecto se buscan adherentes, y esa vez se vaciló largo tiempo en presentarlo porque no se reclutaban suficientes. El ex General Mitre, que suscitaba esta cuestion, vaciló muchos días; escribió en la prensa mostrando que una y otra parte, es decir, el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, iban dolorosamente equivocados en el asunto aquel; pero se logró comprometer quince Senadores que apoyasen aquel mal asunto antes del debate, dada la manera de presentar la cuestion de los que lo promovían, y como lo conciben los que miran un lado de la cuestion.

Tenia, pues, una mayoría de quince contra trece que no entraban en el complot. Principió el debate, y entre los que estaban de antemano apalabrados hubo uno ó dos que no teniendo propósito deliberado, ilustrados por el debate, encontraron que no era una cosa tan averiguada, que el Gobierno Nacional hubiese errado, y esto quedó sancionado por la votacion.

Esto es todo lo que hubo; lo digo así, porque consta del

debate mismo, pues se dijo en cuarta ó quinta sesion por los interesados en que el Gobierno fuese desaprobado, que estaba perdida la cuestion á causa de faltarles dos votos de los enganchados antes del debate.

Esto consta en los diarios, y no recuerdo en donde mas.

Entonces, pues, no hay tal misterio ni cosa que la historia tenga que juzgar, y aunque tuviese la historia que juzgar, este es el sistema representativo, y no hay mas sistema representativo en la tierra que el que se verifica numéricamente por el voto de una mayoría.

Se cuentan materialmente los votos, y aunque la mayoría no sea mas que por el voto de una persona, esa es la ley.

Véase, pues, señor Presidente, á los abusos á que puede llevarnos un sistema retrospectivo de venir á reconstituir una politica anterior, una politica que acabó por ser la politica del Congreso, pues le dió su asentimiento.

Declarado y confesado aqui que la politica del país fué la del Gobierno, no quiere decir que sea buena; pero era la politica legal, la politica sancionada, y cuando se invoca el Congreso contra el Poder Ejecutivo en estos debates, se hace torcidamente, porque no son el Congreso las minorias que fueron vencidas en el debate, sin que eso pruebe que no es cierto que la tendencia del Gobierno fuese esta ó aquella, ni eso es materia de debate, despues de aprobada su conducta.

En otra parte, y creo que es con motivo de un proyecto de ley de reglamento de intervenciones se repite esta otra frase: «oportunidad perdida por accidentes de votacion.» Perdida, ¿para quién? Para los que querian otra cosa de la que triunfó; pero eso no es el Congreso ni el país, ni nada legal. ¿Cómo un partido politico, cualquiera que sea, ha de dar lo que él piensa como norma de lo que debe de ser? No; se perdió la oportunidad.

¿Por qué se perdió el proyecto en minoria? Porque una mayoría mas ó menos considerable de la Cámara (no se necesita mas que uno sobre la mitad), y otra mayoría del Senado en las mismas circunstancias apoyaron el proyecto de ley de intervencion, y eso fué á la tercera tramitacion de toda ley que es la aprobacion del Poder Ejecutivo.

Ningun proyecto sancionado en las Cámaras es ley sin la aprobacion del Presidente, que la ha de dar ó pedir la re-

consideracion, y entonces, en representacion de la conveniencia pública, en atencion á la inoportunidad, á nombre del pensamiento popular, porque el veto está considerado, como su misma palabra lo dice (aunque entre nosotros no es veto; sino simple reconsideracion), que es el poder que usaban los Tribunos en Roma para detener la legislacion del Senado en nombre del interés del pueblo, y el Presidente es el único representante directo del pueblo; pues las Cámaras y el Congreso lo son con él colectivamente.

Un diputado por San Juan no ha decir que él representa á la República Argentina, no: representa veinte mil habitantes, y solo todos juntos, Diputados y Senadores, representan la Nacion.

Pero hay un solo funcionario en la República que es nombrado por los dos millones de habitantes y ése representa el sentimiento público dominante en ese momento, y no se diga que es excesiva la palabra, hace ley por seis años porque se concibe que el pueblo se ha representado en un hombre que él conocía por sus malas y buenas prendas, y ese hombre va á representar las ideas que dominaron en los ánimos en ese momento. Puede ser que esa idea sea la de un gobierno fuerte, sí, señor; puede ser la voluntad de un pueblo, y muchas veces la tiranía en el mundo se ha creado por los conflictos que trae la anarquía.

Cuando se ha dicho que don Juan Manuel de Rosas se elevó en Buenos Aires simplemente por la violencia, no se ha dicho la verdad. No es cierto. La anarquía venía ya minando este país hacía cinco ó seis años; los intereses comprometidos y la tranquilidad era reclamada por la industria paralizada. El comercio pedía un gobierno fuerte; y le dieron poderes excesivos á Rosas y en eso se equivocaron, pues jamas se ha conseguido por ese medio fundar gobiernos, que no tengan los pueblos que pagarlos bien caros como los dos imperios de Francia, como este gobierno de Rosas y como otros muchos que podría citar. Pero el Presidente viene realmente representando el pensamiento público, y tiene derecho á sostenerlo. La minoría hará su oposicion; pero no podrá darse por regla el pensamiento de una minoría que ha sido vencida.

El Congreso ha estado con el Presidente en todas las cuestiones, es decir, ha decidido que su política era la del

Congreso. La prueba está en las declaraciones mismas del señor Senador.

No creo que deba detenerme á responder á todos los cargos de inconstitucionalidad cuando esos actos inconstitucionales han sido aceptados por el Congreso.

La oficina de patentes, se ha modificado, se ha ampliado la ley que la creó, haciéndola mas útil, sin destruir el objeto de la ley. La oficina de patentes sigue allí mismo hasta ahora, y no sé los cambios que pueda experimentar en adelante. Pero es que se dice que el decreto que la modificó era inconstitucional. Había, sin embargo, sido creada por un simple decreto del señor Senador cuando él era Ministro, que hizo lo mismo que repitió el segundo Gobierno, haciendo otro decreto por el mismo derecho.

En esas discusiones de aquellos tiempos hubo declaraciones expresas y formales de este género y se citaron por lo menos doce casos análogos de la Administracion anterior, á que pertenecía el señor Senador, y decía: «nosotros convenimos en que hemos errado». Pero no, señor; no habían errado, porque la opinion del que tal dice dejando de ser Ministro no está autorizada, mientras que cuando obra como parte del Gobierno, hace autoridad, y el acto en que la consigna constituye precedente para los gobiernos venideros: así se crea el Poder Ejecutivo.

El Congreso puede preguntar alguna vez al Presidente: ¿en virtud de qué precedentes ha hecho tal cosa?

Así sucedió en los Estados Unidos cuando el Ejecutivo dió una amnistía general.

El Congreso preguntó al Presidente: ¿en virtud de qué ley lo hacia y fundándose en qué precedentes? Y el Presidente contestó que en virtud de su facultad de perdonar y en virtud de estos precedentes: Jefferson decretó tal amnistía ó perdon en materia política; Maddison en tal fecha, y qué sé yo quien mas; Lincoln, tal fecha; y con eso satisfizo, porque los precedentes obligan y autorizan nuevos actos del mismo género.

Todos los actos administrativos son precedentes para obrar, y esa es la práctica que siguen las administraciones hasta el día de hoy.

¿Qué se resolverá en este caso? El Presidente no sabe, y entonces por medio de ciertos funcionarios ó antecedentes

se le hace saber que en tal tiempo se resolvió tal cosa de cierto modo. Esto es, señor, lo que hacen los ministros, porque un gobierno es ley para otro subsiguiente, salvo que quiera corregir la práctica por razones nuevas, dando los fundamentos por los que se separa de la práctica establecida. No debo insistir mas en este punto: basta con fijar perfectamente la doctrina. No se puede alegar contra lo que está estatuido y resuelto, ni se llame Congreso ni se diga que el Congreso pretende, ni que la lucha del Presidente era con el Congreso, sino en cuanto puedan mostrarse las leyes que el Congreso dió; y si el Congreso dictó una ley aunque despues el Presidente la haya hecho reconsiderar, y si hubiesen dos tercios de votos contra sus observaciones para el Presidente no hay agravio, aunque el Presidente puede muy bien tener razon contra los dos tercios de votos de la Cámara, es decir, en su fuero interno el Presidente no puede quejarse tampoco: la decision de las dos terceras partes es la ley, y está obligado á aceptar esa decision, salvo que un año despues presente un proyecto para reformar esa ley, y para eso es precisamente que se cambia cada dos años la mitad del Cuerpo Legislativo, á fin de que una nueva masa de opiniones venga á expresarse en contra de la opinion que antes habia prevalecido en el Congreso.

Yo indicaba esto, señor Presidente, y deseaba hacerlo notar bien claramente: hay necesidad de reglamentar una bagatela, que es como un tornillo que le falta á la máquina y que está produciendo los estragos mas grandes, y esto es la falta de numeracion en el Congreso.

Nuestro Congreso hoy día es un Congreso continuo, permanente, por accidentes que todos han olvidado.

Las Legislaturas del «señor Rosas» en Buenos Aires venian numeradas y se decia: la duodécima, vigésima, etc. El Congreso de la Confederacion venia numerado tambien; entonces, pues, se conocian los Congresos y no el Congreso; pero se creó la segunda Legislatura de Buenos Aires despues de la caída de Rosas, y la Legislatura nueva tuvo á menos continuar la numeracion y llamarse vigésima quinta despues de éstas que la habian precedido: este es el hecho. Vino el Congreso de la Confederacion y ha sucedido lo mismo en el calor de los partidos y de las resistencias, tampoco

quisieron seguir la numeracion. ¿Qué resulta de aquí? Un mal muy grande.

Un señor Senador hoy se cree desligado por esta idea del Congreso de antes, y resentido contra él, ó en fin, por opiniones distintas, que pueda tener realmente; pero que no condena los actos de un Congreso á que no perteneció. Aquí se nota la falta de numeracion de los Congresos. Si existiera ésta se diria: El Congreso tal decidió tal cosa; el Congreso veinte ó el vigésimo, que es cosa muy distinta que el Congreso vigésimo cuarto.

Otras de las frases que se escapó en el calor del debate, y por lo que me he referido á la Legislatura de Rosas, es una que creo no ha sido bien meditada cuando menos: «Rosas no era mas que un gobierno fuerte.»

Me parece que seria perder tiempo refutar este desliz y protestar contra esta asercion.

No es cierto.

El Gobierno de Rosas es una excepcion de la historia humana; y es malo llamarle Gobierno, porque no es el Gobierno de estas sociedades modernas y civilizadas.

Pero yo quiero aprovechar, para robustecer las ideas de mi *speech*, sobre los Gobiernos en que el P. E. tenga su lugar alto y elevado.

Estas son las ideas de la única República próspera y tranquila que tenemos, que es la de los Estados Unidos. El Gobierno es muy fuerte; es el Poder Ejecutivo, y no se haga el pueblo ilusiones á ese respecto, pues allí el Gobierno está apoyado por el pueblo en esas ideas de respeto á la autoridad.

El americano del Sud de todas las secciones que va á los Estados Unidos, se escandaliza el primer día que ve lo que es aquel Gobierno. En muchas ocasiones he podido hablar con hombres muy eminentes que habían llegado de Chile, de Venezuela y de otras partes, y me decian: ¿Esta es la libertad de los Estados Unidos?

Sí, pues, esta es la única libertad que conoce el mundo, porque no hay otra.

No; la idea de la revolucion no ha entrado en cabeza norteamericana, nunca.

Una vez se suscitó un gran disentiimiento. Unos decían que el Congreso estaba fuera de la Constitucion; otros de-

cían que el Presidente había violado la Constitución, y la cosa iba siendo tan grave, que hasta se hablaba de enganchar gente, y todos los diarios de mancomun decidieron la cuestión, diciendo que el pueblo no tiene que meterse á decidir cuestiones semejantes.

Si era el Presidente decían, el que ha faltado, allá se las habrá con el Congreso (esto era antes de la acusación, porque eso trajo mas tarde la acusación) y si el Congreso es el delincuente, el pueblo elegiría otros Diputados ahora, ó dentro de tres años, que corregirán el mal.

Se citaba el hecho de que en Inglaterra y en uno de los Estados, se ha tarjado á los diez ó quince años una acta de un Congreso anterior que contenía una resolución inicua é inconstitucional, y por una resolución de un posterior Congreso se decidió borrar aquella acta y quedó rayada para castigar al Congreso refractario.

¿Cómo aceptar, pues, las ideas que he desenvuelto en mi discurso personal, sin estar apoyadas en autoridad responsable? Por eso mismo he querido apoyarme en los mas ilustres de los republicanos modernos: el señor Laboulaye, el Gobernador Andrew. Ellos opinan que el Gobierno debe ser poderoso y fuerte, y se dice que de ahí se infiere que yo quiera gobiernos tiránicos ó arbitrarios.

En el límite del gobierno constitucional, quiero que el Gobierno sea fuerte. Y véase por esta proposición cómo se extravía en el debate la opinión hasta de los señores que tienen un juicio tranquilo: «una proclama levantaría la dignidad del Congreso muy alta, y el pueblo escucharía la palabra *Soberana*.» He leído repetidas veces la frase y veo que es cierto que se ha dicho esto; pero estamos sin duda en otros tiempos y yo no sé que pueda ya ocurrir fuera de alguna Convención francesa, que el Congreso dirija una proclama al pueblo; porque, ¿qué tiene que ver el Congreso con el pueblo? El Congreso legisla, da leyes y no otra cosa. Esas son las proclamas del Congreso: dar la ley al P. E. para que la objete si no está conforme con ella, ó la ejecute. No hay que hablar de estas manifestaciones que se salen del sistema representativo. No es este el sistema representativo, y me gusta que se muestren estos desvíos para que se vea por qué no están con las ideas prácticas y las libertades modernas.

Ha alegado el señor Senador á quien contesto, como uno de los inconvenientes para la adopción del sistema republicano, la preocupacion que dice hay respecto de la raza latina. El señor Senador ha hecho un estudio á ese respecto que yo desearía conocer alguna vez para instruirme ; pero creo que eso no conduce á nada respecto de la cuestion política. Por otra parte, el sistema representativo no es propiedad exclusiva hoy de los ingleses, sino la propiedad comun, el sistema único de gobierno de todo el mundo civilizado. La Inglaterra conservó felizmente sus bases que arrancan del feudalismo. La España perdió las que venían de la Edad Media con los mismos orígenes que tenían en Inglaterra, y hoy la España ha querido revindicar el despojo que de sus Cortes hace siglos hizo Carlos V, y que fué continuado por los otros soberanos que le sucedieron.

La Francia tenía en su sistema de gobierno una parte del sistema adoptado por las otras naciones. Los «Estados», el enregistramiento de las leyes del soberano.

Hoy día casi todas las naciones están representadas en materia de gobierno simplemente en un Presidente ó en un Rey, con una Cámara de Diputados y otra de Senadores. La nacion que no ha querido tener Senadores, ha pasado como la Francia por cincuenta años de desastres hasta que ha adoptado ese freno para la democracia, á fin de que la opinion pública no se precipite y haga dictar leyes como las de Atenas, que vino á morir despues de dos siglos de esplendor, víctima de sus propios arrebatos ; porque no había quien contuviese la opinion pública del momento, ni los efectos de la elocuencia, excelentes cuando es un Demóstenes ó un Pericles, pero que otros pueden arrebatarse las asambleas y arrojar los pueblos al precipicio, tanto mas persuasivos cuanto mejor hablan el lenguaje de la multitud.

No es, pues, á consecuencia de las razas que hay ó no gobiernos libres. La anarquía nos viene de causas muy distintas, que se pueden encontrar haciendo un estudio práctico de la historia moderna.

¿ No estamos viendo á cada momento las escenas que pasan en la barra, teniendo el sistema representativo, y lo que pasa entre algunos de los representantes de la opinion ?

Un día llegará en que comprenda el pueblo argentino que no puede contrariar, que no puede vituperar, que no puede silbar las opiniones que no le gusten. Esto es lo que nos falta y que vamos adquiriendo poco á poco. Las revoluciones tienen su origen en que no comprendemos nuestras propias instituciones.

Nuestros antecedentes son la España, y ya ven los señores Senadores cómo se ve la infeliz nacion de nuestros padres, en qué desastres está envuelta por las mismas causas. Yo me explico esto por que las buenas doctrinas no han pasado como decía mi amigo Andrew, á ser sangre y huesos de los pueblos de nuestra estirpe. Darwin cree lo mismo, que las ideas al fin pasan á ser en los pueblos su sangre y sus huesos por herencia.

Así es que diré, para concluir, que no hay sentido práctico ni republicano en tales ideas, porque Napoleon III ha sido, en definitiva, el patrono de esa idea de la diferencia de razas que empezó á introducirse en las creencias intencionalmente, para hacer creer que la raza latina que se extendía por todo su Imperio era incapaz para la República.

Quería mostrar la ineptitud de la raza latina para el gobierno republicano sin *emperador*, sin *persona*. La prueba está en que así lo declaró cuando invadió á Méjico, para contener los progresos que hacía la raza sajona, oponiéndole un imperio en nuestra raza. No se puede, pues, citar esas doctrinas en este debate.

Lo mismo sucede con todo lo que se refiere á la inmigracion, que no tiene que ver con este asunto, y que nos ha ocupado tan largo tiempo.

Tambien ese punto ha sido materia de un estudio profundo por parte del señor Senador, pero yo lo he ido á aprender á la Argelia y á los Estados Unidos del Oeste, en Wisconsin para conocer prácticamente cómo se ubica la inmigracion; y he traído datos y conocimientos muy útiles.

Todavía me quedan algunas pocas cosas de las que se ha ocupado el señor Senador.

El señor Senador por San Juan ha dado por razon de la revolucion aquellas tendencias al arbitrario que denunciaba en el anterior Gobierno, y que levantaron una oposicion que vino á encarnarse en la revolucion que se hizo el

24 de Setiembre. Esta es la parte mas delicada de esta cuestion; y ella nos interesa á todos, aun á los que tienen ideas opuestas á las que yo sostengo.

Sin embargo, pienso ser muy breve, señor Presidente, y seguir mi sistema de buscar siempre la definicion de las palabras que ahorra la mitad del debate.

¿De qué revolucion se habla? ¿Ha habido una revolucion?; pero yo he estado en el caso de ver que no ha habido tal revolucion. Habrá habido conato é intento de hacerla, pero no ha existido el hecho de una revolucion.

La ciudad de Buenos Aires, que debe ser tenida en mucho en esta cuestion, ha continuado lo mismo que estaba la vispera del día 24. El día 25 estaba lo mismo, salvo los cambios que se hacían para proveer á las necesidades del momento. Toda la campaña del Norte y Oeste de Buenos Aires ha permanecido tranquila, todas sus villas y ciudades lo mismo. En el Interior habian dos Provincias en donde la votacion había sido favorable á las ideas, á las personas, á los intereses de los que hacían la revolucion, San Juan y Santiago del Estero.

Pero en Santiago no se ha alterado el orden público, ni se han separado un momento del Gobierno, aun cuando eran antipáticos á esa política tiránica los señores Taboada.

El Gobierno de San Juan puesto por una intervencion y que era la encarnacion viva de ese partido liberal, á cuyas ideas no pertenezco, no ha hecho nada; el Gobernador ha renunciado el día que fué invadida la Provincia por las fuerzas del amotinado Arredondo; y aunque la conducta del señor Gomez, porque es preciso nombrarle, sea irregular, en el sentido que yo uso la palabra y fueran dudosas sus ideas y pensamientos de cooperacion, la verdad es que no habría un hecho para llevarle ante los tribunales.

Porque si un hombre que en circunstancias tan dificiles, no tiene la decision necesaria para cumplir sus deberes, no comete crimen; cuando mas mostraría ineptitud, pero eso no constituye crimen, y es necesario mostrar leyes y actos subversivos suyos para poder juzgarle.

Todo el resto de la República se conservó con decision al lado de su Gobierno.

Se habla, pues, de un hecho falso, que sirve de base para todas estas agitaciones.

Pongámonos en los términos de la ley y en el lenguaje técnico y se verá que no ha habido revolucion. Habrá habido deseos de hacer revolucion; pero lo que ha habido no es sino un hecho contrario á las leyes. Esto es cierto, todo el mundo lo conoce. Un motin del jefe del ejército en el Sud.

En cuanto al de Arredondo no le hago el honor siquiera de considerarlo como motin; es otra clase de crimen: no ha sido un jefe, ni un soldado, ni nadie quien se ha amotinado, sino un acto de sorpresa, un asalto, un robo con fractura y escalamiento y muerte, como cuando se toma una plaza por un espía ó cualquier otra traicion.

El General Rivas ha dado un manifiesto, y como el señor Senador que me ha precedido en la palabra, no ha tomado parte en la revolucion ó en esa supuesta revolucion, que no pasó de un motin de tropa, el señor Senador no tiene derecho de decir cuál era el pensamiento de los supuestos revolucionarios, puesto que el jefe de esa fuerza hizo su manifiesto y dijo: hago esto por esta causa.

No vengamos, pues, con filosofías, como dicen los paisanos; y darles otras causas que las que ellos mismos reconocen, porque entonces sería negocio de no acabar nunca, si cada uno ha de hacer decir á los amotinados lo que ellos no han dicho, ni han querido decir. Voy á apelar al manifiesto escrito del General Rivas para decirle al señor Senador á quien contesto, que no tiene razon cuando atribuye á la pretendida revolucion un propósito que nunca ha tenido, y esto me parece que concluye el debate.

Habla el General Rivas el 3 de Octubre de 1874: (Iba trascurrido el tiempo que media entre el 24 de Setiembre y Octubre 3.)

He aquí lo que con lo íntimo de su corazon escribía el 3 de Octubre el General Rivas, á su íntimo amigo el señor Gobernador de Buenos Aires, que trataba de apartarlo del mal camino:

Octubre 3 de 1874.

Señor Gobernador de Buenos Aires:

« Contesto á su apreciable del 28 del pasado. » (Se ignoraba aún que estuviese amotinado.)

« Con el hecho que me dice ha consumado Arredondo con Ivanoswki ningun

« género de participacion me afecta; lejos de eso, lo lamento porque fué un compañero mío.

« El movimiento revolucionario que se ha operado nunca tuvo la *detestable* tendencia (! detestable, señor Senador!) de derrocar el Gobierno de Sarmiento, por cuanto es este un Gobierno legal, al cual he acatado en todo su período; pero fatalmente ese movimiento ha tenido que anticiparse, por incidente que Vd. conoce; pero su objeto y su fin será contra el *gobierno de hecho* de Avellaneda impuesto por la violencia y el fraude...

« Este movimiento es, estimado doctor, el fruto de la *aceptacion de los Diputados al Congreso*; esa aceptacion que no podrá menos que condenarla por el modo inícuo con que fué hecha... En el paso que doy estoy tranquilo...

« Solo un punto me queda que lamentar: él es, que el movimiento se haya producido antes de bajar el Presidente Sarmiento, por quien tengo particular aprecio. ¿Pero qué hacer? Los sucesos nos han llevado á esa extremidad, y estoy dispuesto á caer con mis compañeros, Mitre, Borges, Arredondo y tantos otros. Crea Vd. que lamento esto, pero marcharemos adelante.

I. RIVAS. »

La revolucion, es decir, el motin de Rivas, Borges, Arredondo y Mitre, todos militares, es contra una ley del Congreso, pues, buena ó mala, pero que nosotros no juzgamos, ni puede levantarse en armas contra esa ley, hasta que haya poder para reformarla. El motin es contra el Congreso.

Pero hay algo mas significativo, que quiero que se tenga presente, porque vale mucho en este debate y es por eso que despues de haber hablado largamente vuelvo á repetirlo. (*Leyó*):

(*El Senador por San Juan hizo reconocer la firma de Ignacio Rivas por el señor Presidente del Senado.*)

« Solo un punto me queda que lamentar » vuelve la conciencia atormentada á repetir, y es que el movimiento se haya producido antes de bajar el Presidente Sarmiento.

Me parece, pues, que no tiene derecho de ponerse en lugar de los revolucionarios uno que no ha tenido parte en la revolucion y decir, el pensamiento de ellos es el mío.

No; el pensamiento de los amotinados, corre impreso.

Mitre, que es una de las personas que mas han contribuido á este desastre, ha dado tambien su manifiesto, y en él expresamente ha dicho, que era contra la ley de la Cámara que creía necesario hacer el movimiento, no en contra de los actos anteriores del Poder Ejecutivo, aun cuando encontraba que había habido violencias en las elecciones. No ocupa en todo su manifiesto, en el cargo,

sino un renglon, me parece, ó dos, como para que no falte nada en aquella pieza.

Relativamente al Gobierno anterior me ha entristecido que se haya recordado aquí la carta al General Ivanowski. A este respecto digo, francamente, señor Presidente, que no creía que se iba á tocar ese asunto, porque me parecía que la sombra augusta del Presidente Lincoln se interponía diciendo: «no toquen al Presidente Argentino, por que me van á tocar á mi.» Que subministre el *precedente* para obrar como obró.

Hase visto en efecto, por las piezas que acompañan y fundan el proyecto de enmiendas de la Comision á que pertenezco, que la carta á Ivanowski era una traduccion de la de Lincoln al Gobernador de Maryland, al mandar fuerza para mantener el orden en las elecciones.

Como se ve, pues, nunca he procedido por mí, y lo he acreditado tantas veces, que si he cometido algun error debería mas bien justificarme y excitar las simpatías del público al ver á un gobernante que erró no obstante una guía segura, en los libros y documentos que consultaba. No es, pues, cierto que el Poder Ejecutivo durante la pasada administracion se haya atendido á sí mismo, sino á los principios todos de nuestra Constitucion y á los precedentes que rigen sobre la materia, porque ha tenido por hábito siempre que se le ha presentado un caso nuevo, no salirse por la calle del medio para resolverlo, sino consultando los antecedentes de otras Repúblicas ó los libros en donde está la doctrina en que se fundan para servir de ilustracion á los gobiernos honrados, como ha dicho el señor Senador.

Ha dicho el señor Senador que era un Gobierno *unipersonal*, un Gobierno personal.

Se ataca la Administracion actual muchas veces, aun por personas sinceras, porque el personal de su Ministerio no es tan distinguido, dicen, como podía serlo, y no faltan quienes digan que la Administracion anterior se rodeó de los hombres mas culminantes, con tal que no fuesen precisamente los que estén afiliados á las ideas que combatían al Presidente.

Bien; hay muchas consideraciones que tener presente.

En el Ministerio no debe haber oposicion al Presidente, conocidas cuales son sus ideas. Había, pues, por lo menos, el precedente de haberse rodeado de los hombres mas culminantes; y se le hace agravio al Gobierno, al país y á esos hombres eminentes, en hacerlos desaparecer de la historia, con decir que había un Presidente que hacía lo que le daba la gana; la constitucion de ese gobierno no lo demuestra, ni la verdad de los hechos lo sufre.

No es cierto que el Gobierno ha sido así, señor Presidente: mil veces con estas ideas, que el señor Senador reprueba, porque no son la letra radical, porque no están en práctica en el país, mil veces he estado en lucha con el Ministerio, y los Ministros han prevalecido contra mi voluntad y mi deseo de dar un paso y hacer marchar la forma republicana por mejor camino. ¿Qué hacer? les decía yo; hagan las cosas como á Vds. les guste, pero yo protesto que Vds. van errados en esta cuestion.

En una cuestion de extradicion política con Montevideo, en que pidió aquel Gobierno remitiese á Fulano y Mengano, todos los Ministros se oponían, los señores Gorostiaga, Velez y otros. Yo sostenía que los Gobiernos vecinos tienen deberes que desempeñar, porque el estar un río de por medio no ha de ser motivo suficiente para que los conspiradores desde aquí destruyan aquel Gobierno. Ellos me opusieron razones de práctica, razones de circunstancias, triunfaron completamente. Pero se cambió la torta, como dicen, y fuimos nosotros los que necesitábamos perseguir á Jordan; y entonces mis sabios Ministros, se encontraron con una barrera que habían puesto ellos mismos: que no podian reclamar de aquel Gobierno, porque ellos habían sentado una doctrina contra el derecho público y contra ellos mismos.

Sin embargo, se alejaron á Chivilcoy varios reclamados, se tomaron todas las armas, y se ejerció realmente una vigilancia honrada; pero se aflojaba en el principio.

Despues aparece la cuestion Uruguayana, y el Ministerio no tiene valor para pedir del Brasil que retire esas fuerzas, asiladas allí, porque él había establecido que el Gobierno no tiene derecho de intervenir, en virtud de los derechos políticos, de la libertad del ciudadano, etc. Despues aparecieron las consecuencias.

Otro caso mas:

El General Rivas tenía un proceso, diré así, en Casa de Gobierno, por tendencias, no como las que el señor Senador atribuye al Poder Ejecutivo, sin derecho para hacerlo, porque aquí no está el Poder Ejecutivo. Tenía un proceso, decía, que se venía formando con reunir los datos que probaban ciertas tendencias en el General. Se interesaba en introducir en el ejército á un Jefe de la campaña de Buenos Aires, á Machado, que le acompañó en una expedición, contra orden del Gobierno de no ocuparlo.

Mas tarde viene una nota dirigida al Ministerio de la Guerra diciendo *que en el estado actual de la Campaña, los indios no podían ser dominados sin la presencia en el ejército de Machado.*

El Jefe del Estado Mayor, puso al pie de la nota: *Cuando un Jefe Nacional no encuentre en sí mismo los medios de cumplir con su deber y tiene que apelar á que lo auxilie un caudillo del lugar otra cosa que recomendarlo, le aconseja el deber y su posicion.* Doy este borrador con la nota al señor Ministro.

Yo vigilaba con cuidado las cosas militares, porque entendía que el Presidente en ese ramo ha de ser General en Jefe y que los Ministros no entran, sino es el de la guerra, en esta parte de la administracion.

El Ministro que desempeñaba este cargo consideró esta contestacion muy dura y muy fuerte. Pero eso justamente era lo que convenia á fin de que mandase su renuncia y se retirase; porque como he dicho, el Gobierno tenía sus antecedentes, sobre la tendencia de esta predileccion.

No se le pasó la nota, y á los veinte ó treinta días viene el motin de Rivas y Machado, y el Ministro decía: ¿por qué no le pondría la nota del Presidente? porque no estaba en antecedentes, como el Presidente, porque es preciso tener la mano firme en el servicio de las armas.

El señor Senador por San Juan ha servido en el Gobierno y sabe que no se puede hacer siempre la propia voluntad.

Señor Presidente: estas razones me parece que son concluyentes.

La carta del señor Rivas ahorra toda discusion sobre los antecedentes de la supuesta revolucion, porque el General Mitre dijo lo mismo, porque Arredondo dijo lo mismo, porque un Loyola dijo lo mismo; todos los que han hecho manifestos han ido diciendo simplemente: nos sublevamos

contra una ley *del Congreso*, contra un juicio de elecciones; y el Congreso esta vez debe hacer respetar sus inmunidades, y que no haya revoluciones contra el Congreso ni contra el Poder Ejecutivo, porque cuando empiezan á practicar las revoluciones contra el Poder Ejecutivo, se abren las puertas para hacérselas al mismo Congreso, y no es cierto que este cuerpo haya tenido la parte que se le quiere dar, en oposicion al Poder Ejecutivo, pues los revolucionarios son precisamente los que quedan en minoría.

No puedo entrar, ni debo entrar actualmente sobre discusion de elecciones: no es este el momento, sino preceder á la sancion de la ley de amnistía.

Debo añadir que aquel *speech* de introduccion no tiende sino á la reunion de los ánimos, á abrir el camino para que la amnistía no sea solo en el papel que allí no vale nada.

Aunque el partido que considero poderoso é influyente, al cual pertenezco y he pertenecido siempre, aunque no lo siga en sus extravíos, persiste en sus propósitos de hostilidad, en las ideas que ha manifestado el señor Senador por San Juan, que aunque no sea revolucionario, profesa las viejas ideas revolucionarias que es preciso abandonar; digo que es necesario que ese partido entre en esta simple cuestion: el orden público respetarlo siempre, siempre, jamas, amen! la libertad y la paz. Si entran en eso, mañana nos daremos un abrazo todos; y esta es la verdadera amnistía, porque poner una frase mas corta ó mas larga, quedando el veneno en los ánimos, quedando el propósito de aprovechar la primera ocasion que se presente para intentar jugar la fortuna del país en revueltas, esas no son amnistías.

Yo no me he interesado en el proyecto que presentó la Comision, sino en cuanto á los militares convertidos en jueces con las armas del Estado en la mano.

Tendría, señor Presidente, que pedir, si se insistiera en ello, una sesion secreta; porque hay cosas que no se deben decir en público, sino entre Senadores, hombres viejos de todos los partidos, para revelarles todos los hechos que deben tener presente, y dejar al tiempo para que nos perdonemos todos: esa es la pura verdad. Pero no la establezcamos por ley. Todo lo demas me parece muy bien como

está en el proyecto de la otra Cámara, ó como yo lo propongo.

He dicho.

Sigue un discurso del señor Torrent, cuyo tema principal es la persona de Sarmiento y la política de su Gobierno, pues aparece que en el ánimo de los oradores ya no se trata de amnistiar á los revolucionarios de 1874, sino á Sarmiento. El discurso del señor Torrent no fué contestado.

SESION DEL 31 DE JULIO DE 1875

Facultades del Poder Ejecutivo durante el receso (en la provision de empleos que requieren acuerdo del Senado). (1)

Propuesto al acuerdo del Senado el nombramiento para Ministro Plenipotenciario en Londres de D. Diego de Alvear, al finalizar las sesiones del período anterior, quedó aplazado en ese cuerpo no obstante la urgencia que el Mensaje encarecía. El señor Alvear fué nombrado en comision durante el receso y al recabar la aprobacion del Senado, el Dr. Rawson sostuvo que una vez sometido el nombramiento al Senado, éste era el juez no solo de la eleccion de la persona, sino tambien de la oportunidad del nombramiento y que una vez sometido al Senado, el proceso, era indisoluble. Manifestó vivamente tambien las repulsiones del partido de oposicion contra la persona del señor Alvear, culpable de haber trabajado eficazmente por la candidatura del Presidente Avellaneda.

Señor Sarmiento.—Quería, señor Presidente, agregar algunas observaciones en corroboracion de las que el señor Senador, miembro de la Comision de Negocios Constitucionales, ha dado.

Creo que bastará para ponernos á todos de acuerdo en esta cuestion, fijar bien las funciones que está desempeñando el Senado en este momento. No está legislando, no está juzgando; está desempeñando una parte del Poder Ejecutivo que le está asignada por la Constitucion.

El Senado, señor Presidente, es un cuerpo especialísimo, pues no es representante del pueblo, como se cree generalmente: es simplemente un mecanismo constitucional, un contrapeso para la otra Cámara, un auxiliar para el Poder Ejecutivo y á veces un freno tambien para uno y otro poder.

Tiene, pues, funciones ejecutivas, que son todas aquellas en que la Constitucion lo asocia al Poder Ejecutivo para el desempeño de ciertas funciones como el nombramiento de los altos funcionarios públicos, los Obispos, los Ministros

(1) Véase á este respecto los debates de la Convencion, de este tomo.